



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 safar 1429 – 15 février 2008

151^{ème} année

N° 14

Sommaire

Lois

Loi n° 2008-4 du 11 février 2008 , portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention	676
Loi n° 2008-5 du 11 février 2008 , portant approbation d'un protocole d'accord conclu le 25 octobre 2007 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises.....	676
Loi n° 2008-6 du 11 février 2008 , portant approbation du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.....	676
Loi organique n° 2008-7 du 13 février 2008 , modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif	676
Loi n° 2008-8 du 13 février 2008 , modifiant et complétant le code des assurances.....	677
Loi n° 2008-9 du 11 février 2008 , modifiant et complétant la loi d'orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire	681
Loi n° 2008-10 du 11 février 2008 , relative à la formation professionnelle	683
Loi n° 2008-11 du 11 février 2008 , portant modification de la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques.....	689
Loi n° 2008-12 du 11 février 2008 , modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale	689

Conseil Constitutionnel

Avis n° 44-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale.....	692
--	-----

Avis n° 50-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code des assurances.....	696
Avis n° 53-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.....	703
Avis n° 56-2007 du Conseil constitutionnel relatif à un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale.....	706
Avis n° 61-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code des assurances.....	709
Avis n° 62-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative Au Tribunal administratif.....	711
Avis n° 64-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à la formation professionnelle.....	713
Avis n° 71-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire.....	715
Avis n° 01-2008 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques.....	717
Avis n° 05-2008 du Conseil constitutionnel relatif à un projet de loi portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention.....	719
Avis n° 12-2008 du Conseil constitutionnel relatif à un projet de loi modifiant et complétant le code des assurances.....	723

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2008-344 du 11 février 2008 , portant modification du décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers.....	727
Décret n° 2008-345 du 11 février 2008 , fixant la liste des services publics de base et les modalités de détermination des délais de bénéfice desdits services.....	727
Nomination de contrôleurs en chef des services publics.....	728
Nomination de contrôleurs des services publics.....	728
Maintien en activité dans le secteur public.....	728
Arrêté du Premier ministre du 12 février 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2, à l'école nationale d'administration.....	728

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2008-354 du 11 février 2008 , portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.....	729
---	-----

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2008-355 du 11 février 2008 , relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.....	729
---	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2008-356 du 11 février 2008 , portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine concernant la réalisation d'un projet d'aquaculture.....	732
Nomination d'un directeur.....	732

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du chef d'Etat-major de l'armée de l'air.....	732
--	-----

Ministère des Finances

Décret n° 2008-359 du 11 février 2008 , portant modification du décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d'avocat et les modalités de son émission et de sa distribution.....	732
---	-----

Nomination de chargés de mission	733
Nomination de directeurs généraux	733
Nomination de chefs d'unité	733
Nomination d'administrateurs du budget de l'Etat de 1 ^{ère} catégorie	734
Nomination d'un chef de commission.....	734
Nomination d'un directeur	734
Nomination de contrôleurs des finances de deuxième classe	734
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Décret n° 2008-381 du 11 février 2008 , portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 20 octobre 2007 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement complémentaire du deuxième projet de développement des exportations (PDE II).....	
	734
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination du président-directeur général de l'office du commerce de la Tunisie.....	734

lois

Loi n° 2008-4 du 11 février 2008, portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que le protocole facultatif se rapportant à cette convention, annexés à la présente loi, adoptés par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies, à New York, le 13 décembre 2006 et signés par la République tunisienne le 30 mars 2007.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 février 2008.

Loi n° 2008-5 du 11 février 2008, portant approbation d'un protocole d'accord conclu le 25 octobre 2007 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, le protocole d'accord, annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 25 octobre 2007, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne concernant l'octroi d'un prêt en faveur des petites et moyennes entreprises d'un montant de trente six millions cinq cent mille euros (36.500.000).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 février 2008.

Loi n° 2008-6 du 11 février 2008, portant approbation du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé, le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, annexé à la présente loi, adopté à New York par l'assemblée générale des Nations Unies le 31 mai 2001, et signé par la République tunisienne le 10 juillet 2002.

Art 2 - Lors du dépôt de l'instrument de ratification, le gouvernement de la République tunisienne déposera en même temps la réserve jointe à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 février 2008.

Loi organique n° 2008-7 du 13 février 2008, modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article unique - Est ajouté à la fin de l'article 19 de la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, un paragraphe dont la teneur suit :

- l'appel interjeté contre les décisions du comité général des assurances.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 janvier 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 31 janvier 2008.

Loi n° 2008-8 du 13 février 2008, modifiant et complétant le code des assurances (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Il est inséré au code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 , un sixième titre intitulé "Le Comité Général des Assurances " et comportant les articles 177 à 200 suivants :

TITRE VI

LE COMITE GENERAL DES ASSURANCES

CHAPITRE I

La création du Comité Général des Assurances et la fixation de son organisation et de ses missions

Article 177 - Il est institué un comité dénommé « le Comité Général des Assurances », doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son siège est à Tunis et il relève du ministère des finances. Il est désigné par « le comité » dans les articles du code.

Article 178 - Le comité veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance et à la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance et leur capacité à honorer leurs engagements .

Article 179 - Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées, le comité est chargé notamment :

1 - du contrôle des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance et des professions liées au secteur des assurances et du suivi de leurs activités ,

2 - de l'étude des questions d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel se rapportant aux opérations d'assurance et de réassurance, aux entreprises d'assurance et aux entreprises de réassurance que lui soumet le ministre des finances et de l'élaboration des projets de textes y afférents sur sa demande ,

3 - de l'étude des questions d'ordre technique et économique se rapportant au développement du secteur des assurances et à son organisation et la présentation de propositions à cet effet au ministre des finances ,

4 - et en général, d'étudier et d'émettre son avis sur toute autre question relevant de ses attributions.

Le comité peut être chargé de représenter l'Etat dans les entreprises, les comités, les organismes et les fonds ayant une relation avec le secteur des assurances.

Article 180 - Le comité coopère avec toutes les autorités chargées de la tutelle et du contrôle du secteur financier. A cet effet, il peut proposer la conclusion de conventions avec ces autorités portant notamment sur :

- l'échange d'informations et d'expériences ,

- l'organisation de programmes de formation ,
- la réalisation d'opérations conjointes de contrôle .

Le comité peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, coopérer avec les établissements et organismes étrangers homologues ou assumant des attributions équivalentes et conclure des conventions avec eux après approbation des autorités compétentes.

Le comité peut également échanger des informations avec les autorités chargées de la concurrence dans le cadre de leurs missions respectives. Les informations ainsi recueillies sont couvertes par le secret professionnel.

Article 181 - Le comité se compose :

- du président du comité,
- du collège,
- de la commission de discipline,
- des services techniques et administratifs du comité .

Section 1

Le collège

Sous-section 1 - La composition du collège

Article 182 - Le collège se compose du président du comité, au titre de président, et des dix membres suivants :

- un juge de troisième degré ,
- un conseiller au tribunal administratif ,
- un conseiller à la cour des comptes ,
- un représentant du ministère des finances ,
- un représentant du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger ,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie ,
- un représentant du conseil du marché financier ,
- trois membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'assurance parmi ceux qui n'exercent aucun métier dans le secteur des assurances. L'un d'entre eux est un actuaire.

Article 183 - Le président du comité est nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Il doit être parmi les compétences dans le domaine économique ou financier.

Les membres du collège sont nommés par décret sur proposition du ministre des finances suite à une désignation par les structures concernées .

La durée du mandat des membres du collège est fixée à cinq ans renouvelables une seule fois.

Le président et les membres du collège doivent être de nationalité tunisienne, jouir de leurs droits civiques et répondre aux conditions énumérées à l'article 85 du présent code.

Le président et les membres du collège ne peuvent détenir aucune participation directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise exerçant dans le domaine de l'assurance, de la réassurance ou dans les deux à la fois.

Article 184 - Les membres du collège perçoivent au titre de leurs fonctions des indemnités fixées par décret.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 janvier 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 31 janvier 2008.

Article 185 - Le Président du comité exerce ses fonctions à plein temps. Il ne peut être membre du conseil d'administration d'une entreprise soumise au contrôle du comité ou son directeur général ou son directeur général adjoint ou président de son directoire ou membre de son directoire.

Le Président du collège ne peut également diriger une entreprise soumise au contrôle du comité durant les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions au sein du comité sauf autorisation du ministre des finances.

Article 186 - Le président, les membres du collège ainsi que les cadres et agents du comité, pour les informations dont ils ont pris connaissance lors de l'exercice de leurs missions, sont tenus par le secret professionnel.

Sous-section 2 - Les attributions et le fonctionnement du collège

Article 187 - Le collège est l'autorité habilitée à accomplir les tâches du comité. Il prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs du comité et dispose à cet effet notamment des attributions suivantes :

- fixer la politique générale du comité et arrêter les plans et programmes nécessaires à sa réalisation et notamment ceux relatifs à l'organisation des opérations de contrôle et ses modalités,
- étudier les questions d'ordre législatif, réglementaire et organisationnel en matière d'assurance et élaborer les projets de textes y afférents sur demande du ministre des finances,
- veiller à la bonne exécution des dispositions du code des assurances et de ses textes d'application et émettre les règlements nécessaires à cette fin. Les règlements seront publiés au bulletin émis par le comité,
- étudier les demandes d'agrément des entreprises d'assurance,
- accorder et retirer les agréments des intermédiaires en assurance,
- approuver les règles de déontologie à élaborer obligatoirement par les professions liées à l'assurance ,
- examiner les rapports de contrôle et décider de la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 87 du présent code,
- examiner les requêtes relatives aux prestations d'assurance,
- suivre l'activité du secteur des assurances et ses professions,
- élaborer les études sur le développement du secteur des assurances, son organisation et sa mise à niveau conformément aux normes internationales,
- fixer l'organigramme du comité conformément aux dispositions de l'article 190 du présent code,
- approuver les états financiers et le budget prévisionnel du comité,
- fixer les procédures de passation des marchés conformément à la législation en vigueur.

A l'exclusion des attributions mentionnées aux premier, septième, douzième et treizième tirets du premier paragraphe du présent article, le collège peut déléguer certaines de ses attributions au président du comité.

Article 188 - Le collège se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres chaque fois que de besoin et au moins une fois tous les trois mois. Le collège ne peut dûment délibérer qu'en présence d'au moins sept de ses membres dont obligatoirement le président.

En cas d'empêchement du président, la présidence du collège revient au représentant du ministre des finances.

Les décisions du collège sont prises à la majorité des voix des membres présents . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'absence d'un membre pendant trois séances sans motif, le président du collège peut demander son remplacement . Le nouveau membre achève la durée du mandat restant à courir conformément aux dispositions de l'article 183 du présent code.

Le président du collège peut inviter à ses réunions quiconque parmi les professionnels du secteur des assurances ou toute autre personne en raison de ses compétences en matière d'assurance et dont il juge la présence utile. Ceux-ci peuvent participer aux délibérations du collège mais ne disposent pas de voix délibérative.

Le président du comité nomme un rapporteur parmi les cadres du comité.

Les délibérations et décisions du collège sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président, un membre du collège et le rapporteur du comité.

Article 189 - Tout membre ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l'ordre du jour du collège doit en informer le président et s'abstenir de participer à ses délibérations.

Les délibérations du collège dans lesquelles a pris part un membre ayant un intérêt direct ou indirect dans une affaire ne sont pas valables.

Article 190 - Le statut particulier du personnel du comité est fixé par décret. Il peut déroger à certaines dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif qui seraient incompatibles avec la nature des fonctions du personnel du comité.

L'organigramme du comité est approuvé par décret.

Section 2

La commission de discipline

Sous-section 1 - La composition de la commission de discipline

Article 191 - La commission de discipline se compose des membres du collège suivants :

- le juge de troisième degré : président ,
- le conseiller au tribunal administratif : membre ,
- le représentant du ministère des finances : membre ,
- l'un des membres choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière d'assurance : membre ,
- et du délégué général de l'Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance ou de son représentant légal parmi les employés de ladite association.

Le membre choisi en raison de son expérience est nommé par le collège sur proposition du président du comité.

Sous-section 2 - Les attributions et le fonctionnement de la commission de discipline

Article 192 - La commission de discipline statue sur les cas encourant des sanctions conformément aux dispositions du présent code et notamment ses articles 61, 87, 88, 113 et 113 bis .

Article 193 - La commission de discipline se réunit chaque fois que de besoin sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres dix jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la commission. Elle ne peut dûment délibérer qu'en présence de tous ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres de la commission seront re-convoqués pour une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de la date de la première réunion, auquel cas la commission délibère en présence de la majorité de ses membres et à condition que son président et le délégué général de l'association professionnelle des entreprises d'assurance ou son représentant légal soient présents.

La commission de discipline prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant légal n'ait été dûment convoquée pour être entendue. La personne appelée à comparaître devant la commission de discipline est convoquée dix jours au moins avant la date prévue pour la tenue de la commission. La personne concernée peut obtenir sur sa demande communication de copies des pièces constitutives du dossier. Elle peut également se faire assister par un avocat. L'absence de la personne concernée n'empêche pas la commission de discipline de statuer sur le dossier et d'infliger une sanction.

Les délibérations et décisions de la commission de discipline sont consignées dans un registre spécial paraphé et conservé au siège du comité, il est signé par tous les membres présents ainsi que par le rapporteur de la commission nommé par le président du comité parmi les cadres du comité .

Article 194 - Les décisions de la commission de discipline sont motivées et exécutoires dès leur émission. Elles sont notifiées aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de leur émission.

CHAPITRE II

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DU COMITE GENERAL DES ASSURANCES

Section 1

La gestion technique et administrative du Comité

Sous-section 1 - Le président du comité

Article 195 - Le président assure la gestion technique et administrative du comité. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

- préparation et gestion du budget annuel du comité,
- établissement des états financiers du comité et son rapport d'activité ,
- proposition de l'organigramme du comité ,
- passation des marchés conformément aux procédures prévues par l'article 187 du présent code,
- réalisation des achats, des échanges et de toutes les transactions immobilières qui entrent dans le cadre des activités du comité,
- ordonnancement des dépenses et des recettes du comité,
- représentation du comité auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

Le président du comité peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité, et ce, dans la limite des missions qui leur sont confiées.

Le président du comité peut faire appel à des experts tunisiens ou étrangers en raison de leur expérience et compétence pour assistance dans la conduite de recherches , l'élaboration des études et expertises qui entrent dans les attributions du comité, et ce, au moyen de contrats soumis à l'approbation du collège.

Article 196 - La rémunération et les avantages accordés au président du comité sont fixés par décret sur proposition du ministre des finances.

Sous-section 1 - Les services techniques et administratifs du comité

Article 197 - Les services du comité sont constitués des structures administratives et financières prévues par l'organigramme mentionné à l'article 190 du présent code.

Les services assurent le secrétariat et le suivi des affaires du comité. Ils préparent et instruisent les dossiers, élaborent les études et accomplissent les missions que leur confie le président du comité et son collège, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent code. Ils sont, en outre, chargés de la conservation des dossiers, registres et documents du comité qui lui sont légalement remis ou adressés.

Le président a autorité sur l'ensemble des agents du comité . Il est chargé de leur recrutement, leur nomination à tous les emplois et à leur révocation, conformément à la législation en vigueur.

Section 2

L'organisation financière du Comité Général des Assurances

Article 198 - Les ressources du comité proviennent :

- d'une redevance annuelle payée par les entreprises d'assurances et les entreprises de réassurances sur la base du chiffre d'affaires ;
- des redevances perçues au titre de l'octroi d'agrément aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d'assurances;
- des produits de réalisation de ses éléments d'actifs;
- des revenus de ses biens;

- des aides et dons d'organismes nationaux et étrangers que le comité accepte après approbation des autorités compétentes;

- de toute autre dotation réservée par l'Etat au comité en cas de nécessité.

Les taux et les montants des redevances ainsi que les modalités de leur perception sont fixés par décret sur proposition du ministre des finances.

Article 199 - Les comptes du comité sont établis selon les règles de la comptabilité commerciale. Les états financiers annuels du comité sont soumis à la révision annuelle d'un commissaire au compte inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie, nommé par le collège pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 200 - Des extraits des décisions du comité sont publiés dans son bulletin chaque fois que leurs effets intéressent les tiers.

Art. 2 - L'expression « Ministre chargé des Finances » est remplacée par l'expression « le Comité Général des Assurances » au début de l'article 46, au premier paragraphe de l'article 47, aux quatrième et cinquième tirets de l'article 58, au dernier paragraphe de l'article 60, aux numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe de l'article 61, à l'article 71, au premier paragraphe de l'article 75, au dernier paragraphe de l'article 84, au numéro 1 de l'article 87 et au premier paragraphe de l'article 92 du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992.

L'expression « Ministre chargé des Finances » est remplacée par l'expression « Ministre des Finances sur proposition du Comité » au deuxième paragraphe de l'article 44, à l'article 45, à la fin de l'article 46, au deuxième paragraphe de l'article 47, au deuxième paragraphe de l'article 49, au deuxième paragraphe de l'article 61, à l'article 63, au dernier paragraphe de l'article 79 et à l'article 86 du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992.

L'expression « par arrêté du Ministre chargé des Finances » est remplacée par l'expression « par le Comité » dans le deuxième paragraphe de l'article 60 du code des assurances.

L'expression « d'une convention conclue entre le Ministre chargé des Finances et l'assureur ou le réassureur concerné » mentionnée dans le deuxième paragraphe de l'article 67 du code des assurances est remplacée par l'expression « d'une convention conclue sur avis du comité entre le ministre des finances et l'assureur ou le réassureur concerné ».

L'expression « Ministère des Finances » est remplacée par l'expression « Comité Général des Assurances » au premier paragraphe de l'article 60, au premier paragraphe de l'article 70 et au premier paragraphe de l'article 82 du code des assurances.

L'expression « après avis de la commission consultative des assurances prévue à l'article 94 du présent code » est remplacée par l'expression « sur avis du comité » au premier paragraphe de l'article 50, au premier paragraphe de l'article 51 et au numéro 2 du premier paragraphe de l'article 87 du code des assurances.

L'expression « est passible d'une amende » aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 de l'article 88 du code des assurances est remplacée par l'expression « est redevable d'une amende ».

L'expression « état de liquidation arrêté par le ministre chargé des finances » est remplacée par l'expression « état de liquidation arrêté par le ministre des finances sur proposition du comité » au dernier paragraphe de l'article 88 du code des assurances.

L'expression « ledit ministre » est remplacée par l'expression « ledit comité » à l'article 92 du code des assurances.

L'expression « ou d'une amende » est remplacée par l'expression « ou redevable d'une amende » à l'article 113 du code des assurances.

L'expression « le ministre chargé des finances » est remplacée par l'expression « le ministre des finances » dans tous les articles du code des assurances.

Art. 3 - L'amende prévue à l'article 113 du code des assurances est relevée de « de mille à cinq mille dinars » à « de cinq mille à trente mille dinars ».

Art. 4 - Il est inséré dans les articles 48, 50, 54, 62, 65, 68 et 113 du code des assurances des paragraphes ainsi rédigés :

Article 48 (3^{ème} paragraphe) - « Les demandes d'agrément et les dossiers d'information sont adressés au comité qui procède à leur examen. Il est habilité à cette fin à réclamer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires ».

Article 50 (3^{ème} paragraphe) - « La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements demandés. Le comité se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de la demande d'agrément ».

Article 54 (2^{ème} paragraphe) - « Est soumise à l'agrément mentionné à l'article 48 du présent code, toute acquisition faite directement ou indirectement par une personne ou un groupe défini de personnes, de parts du capital d'une entreprise d'assurance et de réassurance susceptible d'entraîner le contrôle de celle-ci, et dans tous les cas toute opération dont il résulte l'acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des droits de vote. La demande d'agrément est adressée au comité général des assurances qui prépare à cet effet un rapport au ministre des finances. Le comité est habilité à cette fin à réclamer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires. Le comité général des assurances se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des finances arrêtée au sujet de la demande dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de son dépôt ».

Article 54 (3^{ème} paragraphe) - « Sont considérées nulles les acquisitions de parts de capital d'une entreprise d'assurance et de réassurance faites en violation des dispositions du deuxième paragraphe du présent article. »

Article 62 (3^{ème} paragraphe) - « Le ministre des finances accorde son approbation sur la base d'un rapport du comité qui se charge d'en informer l'intéressé ».

Article 65 (2^{ème} paragraphe) - « Le ministre des finances donne son avis sur la base d'un rapport du comité ».

Article 68 (2^{ème} paragraphe) - « Le ministre des finances accorde son approbation sur la base d'un rapport du comité qui se charge d'en informer l'intéressé ».

Article 113 (2^{ème} paragraphe) - « Le recouvrement des amendes prévues par le présent article est effectué au moyen d'un état de liquidation arrêté par le Ministre des Finances sur proposition du comité ».

Art. 5 - Le troisième paragraphe de l'article 67 du code des assurances est complété par l'expression suivante : « et sera ratifiée par décret ».

Art. 6 - Il est inséré au code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 des articles 50 bis, 50 ter et 113 bis ainsi rédigés :

Article 50 bis - « L'octroi de l'agrément à des entreprises étrangères n'est pas subordonné à l'obtention de la carte de commerçant prévue par le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales . »

Article 50 ter - « Les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance sont tenues d'informer le ministre des finances de toute désignation qu'elles projettent de faire au sein de leurs conseils d'administration ou de leurs conseils de surveillance ou de leurs directoires ou de leurs principaux dirigeants tout en fournissant un état détaillé de leurs compétences et expériences.

Le ministre des finances peut s'opposer à cette désignation dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de cette notification s'il constate un défaut de compétences et d'expérience nécessaires chez l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent .

Les dossiers d'information sont adressés au comité qui procède à leur examen et les soumet au ministre des finances, le comité est habilité à cette fin à réclamer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires ».

Article 113 bis - « Il est interdit à toute entreprise d'assurance de subordonner son acceptation de toute demande d'assurance de responsabilité civile prévue par l'article 110 du présent code à la souscription de garanties supplémentaires couvrant tout autre risque.

Lorsqu'il est prouvé qu'une entreprise d'assurance subordonne son acceptation de demande d'assurance obligatoire à la souscription de garanties supplémentaires conformément aux dispositions du premier paragraphe de cet article, celle-ci sera redevable d'une amende de cinq mille à trente mille dinars, et ce, nonobstant les amendes qui peuvent être prononcées à titre individuel contre ses intermédiaires en infraction et qui varient entre mille et dix milles dinars.

Le recouvrement des amendes prévues par le présent article est effectué au moyen d'un état de liquidation arrêté par le ministre des finances sur proposition du comité.

Art. 7 - Sont abrogées, les dispositions antérieures et contraires à la présente loi, notamment les dispositions du dernier paragraphe de l'article 61 et l'article 94 du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992.

Art. 8 - Les cadres et agents du ministère des finances exerçant au comité général des assurances actuel sont obligatoirement mis à la disposition du comité général des assurances institué par l'article 177 du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992.

Art. 9 - Le comité général des assurances actuel continuera à exercer les missions qui lui sont attribuées jusqu'à la mise en place du comité institué par l'article 177 du code des assurances .

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-9 du 11 février 2008, modifiant et complétant la loi d'orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, le dernier paragraphe de l'article 32 et les articles 35 et 61 de la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire et remplacées comme suit :

Article 22 (nouveau) - La durée de l'enseignement de base est de neuf (9) ans répartie en deux cycles complémentaires :

- le cycle primaire : d'une durée de six (6) ans, a pour objectif de doter l'apprenant des instruments d'acquisition du savoir, des mécanismes fondamentaux de l'expression orale et écrite, de la lecture et du calcul, de se doter des compétences de communication dans la langue arabe et au moins dans deux langues étrangères . Il vise en outre, à aider l'apprenant à développer de son esprit, son intelligence pratique, sa sensibilité artistique et ses potentialités physiques et manuelles, ainsi qu'à son éducation aux valeurs de citoyenneté et aux exigences du vivre ensemble.

- le cycle préparatoire : d'une durée de trois (3) ans, a pour objectif de doter l'apprenant des compétences de communication dans la langue arabe et au moins dans deux langues étrangères, et de lui faire acquérir les connaissances et les aptitudes requises dans les domaines scientifiques, techniques, artistiques et sociaux permettant l'intégration dans l'enseignement secondaire, la formation professionnelle ou l'insertion dans la société.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 7 février 2008.

Article 23 (nouveau) - Une formation en alternance dans les centres de formation professionnelle et dans les entreprises économiques peut être organisée, en cas de besoin, au profit des élèves du cycle préparatoire, dans le cadre du partenariat entre le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la formation professionnelle et les ministères concernés, conformément à des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre concerné.

Article 24 (nouveau) - Sont enseignées en langue arabe, dans les deux cycles de l'enseignement de base, les disciplines sociales, scientifiques, techniques et artistiques. Néanmoins, une ou plusieurs langues étrangères peuvent être utilisées dans tous les cycles de l'enseignement.

L'organisation de l'enseignement de base, les programmes et la grille horaire sont fixés par décret.

Le système d'évaluation et de passage dans ce cycle d'études est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 25 (nouveau) - L'enseignement secondaire est ouvert à tous les élèves du cycle préparatoire répondant aux conditions de passage à ce cycle, conformément à des conditions et critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 26 (nouveau) - L'enseignement secondaire est d'une durée de quatre (4) ans.

L'enseignement secondaire vise à doter l'élève, en plus d'une culture générale solide, d'une formation approfondie dans l'un des champs du savoir ou d'une formation spécialisée dans une branche spécifique lui donnant la possibilité de poursuivre ses études dans le cycle universitaire, l'intégration dans la formation professionnelle ou l'insertion dans la vie active.

Sont fixés par décret, l'organisation de l'enseignement secondaire, ses programmes, la grille horaire, ainsi que le système d'orientation. Est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le système d'évaluation et de passage dans ce cursus d'études.

Article 27 (nouveau) - Une formation en alternance dans les centres de formation professionnelle et dans les entreprises économiques peut être organisée, le cas échéant, en faveur des élèves du cycle de l'enseignement secondaire, dans le cadre du partenariat entre le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la formation professionnelle et les ministères concernés, conformément à des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre concerné.

De même, les apprenants qui suivent une formation dans les centres de formation professionnelle peuvent s'inscrire dans les lycées pour suivre les cours les préparant à l'examen du baccalauréat, conformément à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 29 (nouveau) - Les études sont dispensées au sein des établissements éducatifs et de formation publics et privés suivants :

- établissements et espaces spécialisés en éducation préscolaire,

- écoles primaires,
- collèges,
- collèges pilotes,
- lycées,
- lycées pilotes,
- établissements d'éducation et de formation à distance.

Article 32 (dernier paragraphe nouveau) - Les établissements scolaires publics peuvent, dans le cadre du projet de l'école, bénéficier d'une marge de liberté au niveau des rythmes scolaires, de l'évaluation continue et la répartition des contenus d'enseignement, dans le cadre des critères et normes nationales en la matière.

Article 35 (nouveau) - Les collèges et les lycées, toutes catégories incluses ainsi que les établissements de l'éducation et de la formation à distance sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché, pour ordre, au budget de l'Etat.

Article 61 (nouveau) - Au terme de l'enseignement du cycle préparatoire, tout élève qui le désire peut passer un examen national en vue de l'obtention du « diplôme de fin de l'enseignement de base général » ou du « diplôme de fin de l'enseignement de base technique », selon des règles qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 2 - Est ajouté à la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, l'article 60(bis) suivant :

Article 60 (bis) - Au terme de l'enseignement primaire, tout élève qui le désire peut participer à un concours d'accès aux collèges pilotes, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 3 - Sont ajoutés au deuxième paragraphe de l'article 30 de la loi d'orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, les termes « toutes catégories incluses » à insérer directement après le terme « les collèges ».

En outre il est ajouté au quatrième paragraphe du même article les termes « dans les collèges pilotes » à insérer directement après les termes « le régime des études »

Art. 4 - Les termes « les écoles primaires, les collèges, les lycées, les lycées pilotes et les écoles virtuelles » prévues par les paragraphes premiers des articles 31, 32 et 33 de la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, sont remplacés par le terme « les établissements éducatifs ».

Les termes « des écoles virtuelles » prévus par l'article 36 de la loi d'orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire sont remplacés par les termes « des établissements de l'éducation et de la formation à distance ».

Art. 5 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 28 de la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER

Des fonctions de la formation professionnelle

Article premier - La formation professionnelle est l'une des principales composantes du dispositif national de préparation des ressources humaines et l'un des leviers du développement.

La formation professionnelle a pour but, en complémentarité et en synergie avec les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'emploi, de qualifier les demandeurs de formation sur les plans professionnel, social et culturel ; de développer les capacités professionnelles des travailleurs et de doter l'entreprise économique des moyens d'améliorer sa productivité et d'accroître sa compétitivité.

Art. 2 - La formation professionnelle a pour objectif de permettre aux apprenants d'acquérir les savoirs, les compétences et les habiletés nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une profession exigeant une qualification, et d'assurer l'adéquation de ces savoirs, compétences et habiletés avec les mutations économiques et technologiques et avec l'évolution des métiers.

Dans ce cadre, la formation professionnelle contribue notamment à :

- la satisfaction des besoins de l'économie en qualifications pour les différents emplois,
- la promotion du travail comme valeur,
- le développement de la culture de l'entreprise et l'esprit d'initiative et de créativité chez les jeunes,
- la diffusion d'une culture technologique et technique liée à l'évolution des systèmes de production et de travail, et contribuant à l'innovation et à la modernisation,
- la préparation aux métiers du futur et aux nouveaux modes de travail.

La formation professionnelle a aussi pour but, en tant qu'une des composantes du dispositif national de développement des ressources humaines, d'affermir chez les apprenants la fierté d'appartenir à la Tunisie et la loyauté à son égard ; d'enraciner l'amour de la patrie et la conscience de l'identité nationale, et de renforcer leur ouverture sur la civilisation humaine.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 7 février 2008.

Art. 3 - La formation professionnelle est fondée, dans ses contenus et dans son organisation, sur le principe d'égalité des chances entre tous les demandeurs de formation, en veillant au respect des dispositions de la législation en vigueur concernant les personnes handicapées.

Art. 4 - L'Etat définit les orientations générales dans le domaine de la formation professionnelle, et veille à sa promotion, à son organisation et à son développement. L'Etat met en place, à cet effet, des incitations et des encouragements conformément aux priorités nationales.

CHAPITRE II

De la veille et de la prospective

Art. 5 - Le ministère chargé de la formation professionnelle assure, en coordination avec les parties concernées, la fonction veille et prospective, et ce, afin d'aider à la définition des orientations et à la mise en œuvre des programmes de développement du dispositif de la formation professionnelle aux niveaux national, régional et sectoriel.

Art. 6 - La fonction veille et prospective consiste notamment à :

- observer les mutations technologiques et l'évolution des modes de travail et analyser leurs incidences sur les exigences des métiers aux niveaux national et international,
- réaliser les études permettant de déterminer les besoins de l'économie en compétences à moyen et long termes et la prospective des métiers prometteurs,
- élaborer et actualiser la carte nationale et régionale de la formation professionnelle,
- développer des bases de données sur les métiers et les compétences et définir les indicateurs dans ce domaine.

TITRE II

Du système de la formation professionnelle

Art. 7 - On entend par formation professionnelle, selon les dispositions de la présente loi :

- la formation initiale,
- la formation continue.

CHAPITRE PREMIER

De la formation initiale

Art. 8 - La formation initiale consiste à faire acquérir les savoirs, les compétences et les habiletés nécessaires pour exercer une activité dans un secteur professionnel ou artisanal, et intégrer la vie active.

Art. 9 - Le cursus de la formation initiale est constitué de trois cycles :

- a) Un premier cycle sanctionné par le certificat d'aptitude professionnelle, ouvert à ceux qui ont poursuivi leurs études jusqu'à la fin de la neuvième année de l'enseignement de base (préparatoire, technique et général).
- b) Un deuxième cycle comprenant deux filières :
 - une filière sanctionnée par le brevet de technicien professionnel, ouverte aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle et à ceux qui ont poursuivi leurs études jusqu'à la fin de la deuxième année de l'enseignement secondaire,

- une filière sanctionnée par le baccalauréat professionnel, ouverte aux lauréats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle et à ceux qui ont réussi la deuxième année de l'enseignement secondaire. En outre, les lauréats titulaires du brevet de technicien professionnel peuvent être autorisés à se porter candidats à l'examen du baccalauréat professionnel.

Les sections du baccalauréat professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et des ministres chargés du domaine de formation concerné.

c) Un cycle supérieur ouvert aux titulaires du baccalauréat professionnel ou du baccalauréat de l'enseignement secondaire, sanctionné par le brevet de technicien supérieur ou un diplôme équivalent.

Les diplômes cités ci-dessus peuvent être modifiés et de nouveaux diplômes peuvent être créés par décret.

Art. 10 - Les conditions d'accès à chacun des cycles mentionnés à l'article 9 ci-dessus, les conditions de passage entre ces cycles, ainsi que les conditions de candidature des titulaires du brevet de technicien professionnel à l'examen du baccalauréat professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 11 - Les apprenants suivant le cursus de la formation professionnelle mentionné à l'article 9 de la présente loi peuvent intégrer l'enseignement secondaire. Les élèves de l'enseignement secondaire peuvent intégrer le cursus de la formation professionnelle. Dans les deux cas, le passage s'effectue au vu de l'évaluation de leurs acquis.

Art. 12 - Le baccalauréat professionnel est un diplôme professionnalisant permettant à ses titulaires d'accéder au marché de l'emploi, ainsi que d'accéder à l'enseignement supérieur dans les spécialités compatibles avec la section à laquelle ils appartiennent.

En outre, les lauréats titulaires du brevet de technicien supérieur parmi les titulaires du baccalauréat peuvent poursuivre leur formation à l'enseignement supérieur dans des spécialités conformes à leurs aptitudes et selon des conditions fixées par décret.

Art. 13 - Une formation permettant d'obtenir « un certificat de compétence » peut être organisé au profit des demandeurs de formation qui ne remplissent pas les conditions de niveau scolaire pour accéder au premier cycle du cursus de la formation professionnelle mentionné à l'article 9 ci-dessus. Les conditions d'obtention de ce certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Un cycle préparatoire peut être organisé au profit de ceux qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans, leur permettant soit d'accéder au cycle de formation prévu au paragraphe premier du présent article, soit au premier cycle du cursus de la formation professionnelle mentionné à l'article 9 ci-dessus.

Art. 14 - La formation initiale se déroule dans les établissements de formation professionnelle dans le cadre d'une alternance externe entre ceux-ci et les entreprises économiques, et dans le cadre d'une alternance interne entre les établissements de formation professionnelle et les établissements éducatifs.

La formation professionnelle initiale peut se faire à distance suivant des modalités et des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Section I - De la formation avec l'entreprise économique

Art. 15 - La formation initiale est organisée dans le cadre du partenariat entre les différentes structures du dispositif de la formation professionnelle et les entreprises économiques, conformément à l'une des modalités suivantes :

- la formation en alternance est organisée dans un cadre contractuel entre les structures du dispositif de la formation professionnelle d'une part et les entreprises économiques ou les organismes professionnels d'autre part, selon une périodicité fixée compte tenu des objectifs de la formation et des spécificités des métiers visés. Ce mode de formation peut être suivi par toute personne ayant atteint l'âge de quinze ans au moins,

- l'apprentissage est organisé dans un cadre contractuel entre les apprenants et les entreprises économiques. Il se déroule essentiellement dans les espaces de production, sous réserve d'un complément de formation théorique assuré par les établissements de formation. L'âge d'inscription à l'apprentissage varie entre quinze et vingt ans,

- des programmes spécifiques sont organisés par voie de contrat avec l'entreprise économique, conformément à un cahier des charges et selon les priorités nationales. Les spécialités concernées par ces programmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ou par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre concerné.

Art. 16 - La formation initiale se déroule au sein des établissements de formation et comprend obligatoirement des stages pratiques dans les entreprises économiques, et ce, dans le cas où elle ne peut être organisée avec l'entreprise.

Art. 17 - La formation en alternance est organisée dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement de formation et l'entreprise économique.

Des conventions cadre peuvent être conclues entre un ou plusieurs établissements de formation et un ou plusieurs organismes professionnels.

Art. 18 - L'apprentissage fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

Ce contrat doit être conforme à un modèle établi par les services des ministères chargés du travail et de la formation professionnelle, et doit être visé par les services compétents du ministère chargé de la formation professionnelle.

Le contrat entre en vigueur par le visa ci-dessus mentionné.

Art. 19 - L'apprenti perçoit pendant la durée du contrat d'apprentissage une indemnité à la charge de l'entreprise économique. Cette indemnité n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Les conventions collectives du travail ainsi que les statuts particuliers des personnels des entreprises publiques peuvent prévoir des dispositions relatives à l'indemnité d'apprentissage.

Les montants minima de cette indemnité sont fixés par décret.

Art. 20 - Les services du ministère chargé de la formation professionnelle et du ministère concerné assurent le suivi de l'exécution des contrats d'apprentissage et des conventions de formation en alternance pour ce qui est de la qualité de l'encadrement, des conditions de formation et de la compatibilité de celle-ci avec la spécialité visée.

Art. 21 - Les services du ministère chargé du travail assurent le suivi de l'exécution des contrats d'apprentissage et des conventions de formation en alternance pour ce qui est de la conformité des conditions de travail dans l'entreprise économique avec les dispositions du code de travail.

Art. 22 - Le ministre chargé de la formation professionnelle peut accorder une autorisation d'inscription en apprentissage aux candidats ayant dépassé l'âge maximum d'admission, et ce, en vue de répondre aux besoins sectoriels prioritaires ou lorsque d'autres possibilités de formation font défaut.

Section II - Des droits et obligations de l'apprenant

Art. 23 - Les différentes parties intervenant dans l'apprentissage et la formation professionnelle doivent respecter, dans leur relation avec l'apprenant au sein de l'établissement de formation et de l'entreprise économique, les principes d'équité, d'objectivité, d'intégrité et d'égalité des chances. Elles veillent à garantir son droit au respect et à un traitement digne, et à préserver son intégrité physique et morale.

Art. 24 - Les différentes catégories d'apprenants ont le droit d'être assurées contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, conformément à la législation en vigueur.

Cette assurance couvre les périodes de formation dans l'établissement de formation et en milieu professionnel quand il s'agit de formation initiale. Quand il s'agit de formation continue, l'assurance ne couvre que les périodes de formation ayant lieu en dehors de l'entreprise économique à laquelle appartiennent les apprenants.

En outre, les allocations familiales sont servies au titre des jeunes qui fréquentent régulièrement un établissement de formation professionnelle public ou privé conformément à la législation en vigueur.

Art. 25 - L'apprenant doit respecter les règles du vivre ensemble et se conformer au règlement intérieur de l'établissement de formation ainsi qu'au règlement de l'entreprise économique durant les périodes d'apprentissage, d'alternance ou de stages pratiques.

Il est, en outre, tenu à l'assiduité et doit suivre la formation qui lui est dispensée au sein de l'établissement de formation professionnelle et de l'entreprise économique et effectuer les activités qui lui sont confiées dans le cadre de sa formation.

Tout manquement à ces obligations et réglementations expose son auteur aux sanctions disciplinaires en vigueur.

CHAPITRE II

De la formation continue

Art. 26 - La formation continue a pour objectif le développement des connaissances et des compétences professionnelles des travailleurs dans les différents secteurs économiques, en vue de suivre l'évolution des techniques et des modes de production, d'améliorer la productivité et de renforcer la compétitivité des entreprises, d'assurer aux travailleurs les conditions de promotion professionnelle, de leur permettre de progresser dans l'échelle des qualifications, et de leur faire acquérir, le cas échéant, les compétences nécessaires à l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle.

La formation continue vise également la requalification des travailleurs en vue de la réinsertion des licenciés ou de la préservation de l'emploi de ceux qui sont menacés de le perdre.

Art. 27 - La formation continue comprend deux types :

- la formation continue organisée par les entreprises économiques en vue de la mise à niveau de leur personnel conformément à leurs priorités et leurs exigences,

- la formation continue organisée par les établissements de formation publics et privés, qui vise la promotion professionnelle des travailleurs.

Art. 28 - Une attestation de participation aux cycles de formation est attribuée aux bénéficiaires des différents types de formation continue.

Les bénéficiaires de la formation continue inscrits au sein d'établissements de formation ou d'enseignement en vue de la promotion professionnelle obtiennent, en cas de réussite, les mêmes diplômes attribués aux diplômés de la formation initiale de ces établissements, sur la base des mêmes critères d'évaluation.

TITRE III

De l'information et de l'orientation

Art. 29 - Les services du ministère chargé de la formation professionnelle veillent, en coordination avec les structures et les établissements concernés, à fournir une information exhaustive, diversifiée et continue aux demandeurs de formation, à leurs familles et aux entreprises. Cette information concerne les filières de formation, les métiers visés par la formation, les perspectives d'insertion professionnelle et les opportunités de formation tout au long de la vie.

Art. 30 - L'orientation en matière de formation professionnelle a pour but d'aider les demandeurs de formation à choisir une filière ou une spécialité conforme à leurs aspirations et à leurs aptitudes.

Art. 31 - Les opérations d'orientation sont assurées par des structures spécialisées dans l'information et l'orientation relevant du ministère chargé de la formation professionnelle, et ce, en collaboration avec les parties concernées.

TITRE IV

Des structures, des établissements et des personnels de la formation professionnelle

Art. 32 - Le dispositif national de la formation professionnelle est constitué :

- de structures de conception, de gestion et d'appui, qui sont des établissements publics à caractère administratif ou non administratif, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle ou sous la tutelle conjointe du ministère chargé de formation professionnelle et du ministère concerné par le domaine de formation,

- d'établissements publics de formation professionnelle, qui sont soit des établissements relevant de structures de conception, de gestion et d'appui, soit des établissements publics à caractère administratif ou non administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle ou sous la tutelle conjointe du ministère chargé de la formation professionnelle et du ministère concerné par le domaine de formation. Le caractère des établissements de formation est arrêté selon des conditions fixées par décret,

- d'établissements privés de formation professionnelle.

Art. 33 - Les ressources des structures publiques de conception, de gestion et d'appui et les ressources des établissements publics de formation professionnelle sont constituées :

- des subventions accordées par l'Etat,
- des revenus de leurs biens ou de leurs prestations de services,
- des recettes provenant des frais d'inscription et d'assurance,
- des subventions accordées par les personnes physiques ou morales ou autres instances,
- des dons et legs.

Art. 34 - Les établissements de formation professionnelle peuvent être créés notamment par un ministère ou une collectivité locale ou une organisation professionnelle ou une entreprise ou un groupement d'entreprises économiques ou une association ou un promoteur privé.

Les établissements de formation professionnelle peuvent être indépendants ou intégrés au sein d'une entreprise économique.

Art. 35 - Les établissements de formation professionnelle peuvent être sectoriels ou polyvalents.

CHAPITRE PREMIER

Des établissements publics de formation professionnelle

Art. 36 - Dans le cadre de la tutelle conjointe sur les établissements publics de formation, le rôle du ministère chargé de la formation professionnelle consiste à suivre tous les aspects pédagogiques, et notamment la portée d'application des normes de formation, l'évaluation et la certification.

Art. 37 - Les projets de création ou de restructuration d'établissements publics de formation professionnelle sont soumis à l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle, issue du conseil supérieur de développement des ressources humaines, et ce, compte tenu des priorités nationales.

Art. 38 - L'organisation, les modalités de fonctionnement et le régime disciplinaire des établissements publics de formation professionnelle sont fixés par décret, sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle s'il s'agit d'un établissement relevant de sa compétence, et sur proposition conjointe du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre concerné si l'établissement de formation est soumis à la tutelle conjointe.

CHAPITRE 2

Des établissements privés de formation professionnelle

Art. 39 - Les personnes physiques ou morales peuvent offrir des services en matière de formation professionnelle initiale ou continue, et ce, conformément à un cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des établissements privés de formation professionnelle qui sera publié par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 40 - Toute personne mentionnée à l'article 39 ci-dessus est tenue, avant le démarrage de l'activité de formation, de déposer auprès des services concernés du ministère chargé de la formation professionnelle une déclaration de création d'un établissement privé de formation professionnelle.

La déclaration doit comporter un engagement écrit à respecter l'ensemble des dispositions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article 39 ci-dessus.

Art. 41 - Le directeur de l'établissement privé de formation professionnelle doit être de nationalité tunisienne. Toutefois, et à titre exceptionnel, une personne de nationalité non tunisienne peut assurer la direction d'un établissement privé de formation professionnelle à condition d'obtenir une autorisation écrite du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le niveau d'instruction et l'expérience professionnelle exigibles du directeur sont fixés par le cahier des charges mentionné à l'article 39 ci-dessus.

Art. 42 - Les établissements privés de formation professionnelle sont tenus de recruter un minimum d'agents permanents de formation et d'encadrement dont le nombre, le niveau d'instruction et l'expérience professionnelle exigés d'eux sont fixés par le cahier des charges mentionné à l'article 39 ci-dessus.

Art. 43 - Le promoteur et les agents chargés de la direction et de la formation doivent justifier des qualités morales et professionnelles requises et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour délit ou crime portant atteinte à l'honneur et à la confiance.

Des personnels de la formation professionnelle

Les personnes frappées d'interdiction d'exercer l'activité en question par le ministère chargé de la formation professionnelle ne peuvent diriger un établissement de formation ou exercer une activité de formation.

Art. 44 - Le non respect de la législation et de la réglementation applicables aux établissements privés de formation professionnelle est sanctionné par une décision de fermeture de l'établissement, totalement ou partiellement, à titre temporaire ou définitif, ou par l'interdiction du personnel contrevenant travaillant dans ces établissements d'exercer toute activité de formation, à titre temporaire ou définitif, et ce, selon la nature et la gravité de la faute.

Les sanctions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle siégeant à cet effet en formation restreinte. Cette commission doit accorder au responsable légal de l'établissement privé concerné le droit de se défendre avant proposition de toute décision administrative ou disciplinaire.

Art. 45 - Est sanctionnée, outre la réparation du dommage subi par les apprenants, par une pénalité variant entre cinq mille et dix mille dinars, toute personne qui ne respecte pas la décision de fermeture de l'établissement conformément à l'article 44 de la présente loi. En cas de récidive la pénalité varie entre dix mille et vingt mille dinars.

Est sanctionnée, en plus de la réparation du dommage subi par les apprenants, d'une pénalité variant entre cinq mille et dix mille dinars et par les sanctions corporelles mentionnées par l'article 294 du code pénal, ou par l'une des deux sanctions, toute personne qui crée illégalement un établissement de formation ou qui ferme son établissement de formation avant la fin de la formation en cours sauf en cas de force majeure.

Art. 46 - Il est interdit aux établissements privés de formation professionnelle d'accepter des dons et des legs provenant de personnes physiques ou morales étrangères ou tunisiennes sans autorisation préalable du ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 47 - Le ministère chargé de la formation professionnelle assure le contrôle des établissements privés de formation professionnelle dans tous les domaines prévus par la présente loi.

Il peut saisir, en cas d'interdiction d'exercice de l'activité d'un établissement privé de formation professionnelle, et afin de préserver l'intérêt des apprenants, le juge des référés territorialement compétent d'une requête en désignation d'un administrateur parmi les personnes qualifiées en matière de formation pour diriger l'établissement pendant une période n'excédant pas la fin de la formation en cours.

Art. 48 - Le personnel de la formation professionnelle comprend notamment les formateurs des différentes catégories, les conseillers d'apprentissage, les conseillers pédagogiques, les concepteurs des programmes, les inspecteurs de la formation professionnelle, les conseillers en information et en orientation dans le domaine de la formation professionnelle et le personnel de direction.

Des experts parmi les professionnels et les artisans peuvent être chargés d'assurer des missions de formation et d'encadrement dans le cadre d'une relation contractuelle.

Art. 49 - Les personnels de la formation professionnelle s'acquittent, dans un esprit de coopération et de complémentarité, des missions et des attributions qui leur sont confiées dans le cadre de la présente loi.

Les formateurs et les conseillers d'apprentissage assurent la formation, l'encadrement et le suivi des apprenants dans les établissements de formation et dans les entreprises économiques. En outre, des tuteurs parmi les personnels des entreprises économiques participent à la formation et à l'encadrement des apprenants dans ces entreprises.

Art. 50 - Les personnels de la formation professionnelle poursuivent des programmes de formation et de perfectionnement dans les domaines techniques, scientifiques et pédagogiques, organisés à leur intention soit dans le but de les préparer à l'exercice de leurs fonctions, soit afin qu'ils s'adaptent aux mutations technologiques et à l'évolution des approches pédagogiques.

Art. 51 - Les formateurs et les conseillers d'apprentissage sont soumis périodiquement à l'évaluation et à l'inspection pédagogique.

*TITRE V***Des référentiels, de l'évaluation et de la certification***TITRE PREMIER***Des référentiels et des normes de formation**

Art. 52 - Pour chacun des diplômes mentionnés aux articles 9 et 13 ci-dessus, le profil de sortie des apprenants, la durée minimale de formation initiale et les disciplines de formation générale sont définis dans un cadre général de référence fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle.

Les diplômes de la formation professionnelle s'inscrivent dans une classification nationale des qualifications qui est fixée par décret.

Art. 53 - Les normes de formation pour chaque spécialité sont fixées sur la base du cadre général de référence prévu par l'article 52 ci-dessus. Ces normes comprennent la définition de la spécialité concernée, la détermination des compétences et des connaissances exigées pour l'obtention du diplôme, les conditions spécifiques d'inscription et les critères d'évaluation des acquis.

Les normes de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle.

Art. 54 - Les normes de formation sont révisées périodiquement afin de les adapter à l'évolution des besoins du marché de l'emploi dans la spécialité concernée et sur la base des informations et des données fournies par l'observatoire national des compétences et des métiers innovants.

Art. 55 - Tout établissement de formation public ou privé désirant organiser une formation dans des spécialités pour lesquelles des normes de formation ont été définies doit obtenir une habilitation en la matière auprès du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle.

A défaut de normes de formation dans l'une des spécialités, l'établissement de formation public ou privé concerné peut obtenir exceptionnellement, avant de démarrer la formation, une autorisation auprès du ministre chargé de la formation professionnelle pour la classification du diplôme concerné par rapport à l'un des diplômes mentionnés aux articles 9 et 13 ci-dessus.

Les conditions d'attribution de l'habilitation et de la classification aux établissements de formation professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

CHAPITRE II

De l'évaluation et de la certification

Art. 56 - Le dispositif de la formation professionnelle et toutes ses composantes dans les secteurs public et privé font l'objet d'une évaluation périodique interne et externe. Cette évaluation a pour but de mesurer objectivement :

- les acquis des apprenants,
- les performances des personnels de formation, par rapport aux référentiels pédagogiques, administratifs et techniques qui leur sont spécifiques,
- le rendement des établissements de formation, sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs fixés par le ministre chargé de la formation professionnelle à la lumière des objectifs fixés,
- le dispositif de la formation professionnelle dans sa globalité sur la base d'indicateurs et de critères qualitatifs et quantitatifs en usage sur le plan national et international, et ce, en vue d'introduire les régulations et les réformes nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs fixés.

Art. 57 - La supervision et la coordination des évaluations relèvent d'une commission créée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle dénommée « la commission nationale d'évaluation et d'assurance qualité dans la formation professionnelle ». La composition de cette commission, les modalités de son fonctionnement et d'intéressement de ses membres sont fixées par décret.

Art. 58 - L'évaluation des acquis des apprenants s'effectue de façon continue en cours de formation, et par le biais de l'évaluation de certification à la fin de chaque cycle de formation.

Art. 59 - Le ministre chargé de la formation professionnelle délivre les diplômes mentionnés aux articles 9 et 13 ci-dessus après la réussite à un examen organisé par ses services.

La liste des spécialités concernées par cet examen ainsi que son organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 60 - Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats admis à un examen national supervisé par le ministre chargé de l'éducation.

Le régime de l'examen du baccalauréat professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Art. 61 - Les diplômes mentionnés aux articles 9 et 13 ci-dessus, à l'exception du baccalauréat professionnel, peuvent être délivrés par voie de validation des compétences acquises dans le cadre de la vie active. Les conditions de la validation des acquis de l'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Art. 62 - Les diplômes visés aux articles 9 et 13 ci-dessus, à l'exception du baccalauréat professionnel, peuvent être délivrés exceptionnellement sur autorisation du ministre chargé de la formation professionnelle, par les établissements de formation publics et privés ayant obtenu l'habilitation ou la classification mentionnées à l'article 55 ci-dessus.

Art. 63 - Le ministre chargé de la formation professionnelle délivre l'équivalence des diplômes de formation professionnelle étrangers conformément à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

TITRE VI

De la coopération internationale

Art. 64 - Le ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que toutes les structures concernées veillent à bénéficier des expériences étrangères dans le cadre de la coopération internationale, bilatérale et multilatérale, et à promouvoir le rayonnement du dispositif national de la formation professionnelle à l'étranger.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires

Art. 65 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi. En même temps que la présente loi entre en application, la loi n°93-10 du 17 février 1993 portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, cesseront progressivement d'être appliqués.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-11 du 11 février 2008, portant modification de la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions de l'article 4 (nouveau) de la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques, telle que modifiée par la loi n° 2006-7 du 15 février 2006, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau) - La partie fixe de la prime consiste, pour les partis politiques visés à l'article 2 de la présente loi, en une aide aux dépenses de fonctionnement, dont le montant pour chaque parti est fixé à deux cent soixante dix mille dinars (270.000 D), payable en deux tranches.

Art. 2 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2008.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 7 février 2008.

Loi n° 2008-12 du 11 février 2008, modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont modifiées, les dispositions du troisième tiret de l'article premier et de l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale, comme suit :

Article premier (3^{ème} tiret nouveau) :

- de déterminer le système national de métrologie.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 janvier 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 7 février 2008.

Article 9 (alinéa 1er nouveau) - Le contrôle métrologique légal est effectué par les agents du contrôle relevant de l'agence nationale de métrologie créée en vertu de la présente loi, et ce, à l'aide d'étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 2, du titre III, de l'article 15 et de l'article 27 de la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale, et remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Au sens de la présente loi, on entend par :

a) Métrologie (Science des mesures) : C'est le domaine des connaissances relatives aux mesurages qui comporte la métrologie légale, la métrologie scientifique et la métrologie industrielle.

b) Métrologie légale : C'est l'ensemble des procédures législatives, administratives et techniques, établies par les autorités publiques ou en référence à elles et mises en application en leur nom afin de spécifier et d'assurer, de façon réglementaire ou contractuelle, le niveau approprié de qualité et de crédibilité des mesurages relatifs aux contrôles officiels, au commerce, à la santé, à la sécurité et à l'environnement.

c) Métrologie scientifique : C'est la composante relative aux étalons primaires et des laboratoires qui les matérialisent et les conservent.

d) Métrologie industrielle : C'est la composante relative aux activités métrologiques dans les domaines de la production industrielle et des technologies appliquées.

e) Instruments de mesure : Tous les instruments, mesures et appareils, ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but de mesurer directement ou indirectement des grandeurs physiques, dont les unités sont spécifiées au titre I de la présente loi.

f) Contrôle métrologique légal : C'est le contrôle effectué sur les instruments et les méthodes de mesurage, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurages sont obtenus, exprimés et exploités, et qui a pour but de constater et de s'assurer que ces instruments et les méthodes de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur.

TITRE III (nouveau)

SYSTEME NATIONAL DE METROLOGIE

Article 15 (nouveau) - Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé «Agence Nationale de Métrologie» et placé sous la tutelle du ministère chargé du commerce. Le siège de cette agence est fixé à Tunis et elle peut avoir des succursales sur tout le territoire tunisien.

Les agents de l'agence nationale de métrologie légale sont soumis au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de métrologie sont fixées par décret.

Article 15 bis (nouveau) : L'agence nationale de métrologie est chargée d'assurer les missions ci-après :

- mettre en oeuvre les orientations stratégiques de développement de la politique nationale en matière de métrologie,

- coordonner les activités des différents départements ministériels dans le domaine de la métrologie,

- représenter la Tunisie dans les organisations internationales et régionales actives dans le domaine de la métrologie, participer à leurs travaux techniques, et piloter les programmes de coopération avec ces organisations,

- réaliser les activités de formation et d'assistance technique dans le domaine de la métrologie, et participer à l'élaboration des programmes nationaux de formation dans ce domaine, dans le but d'aider les établissements de l'enseignement et les centres de formation,

- assurer la veille technologique dans le domaine de la métrologie,

- établir les normes et les guides techniques relatifs à la métrologie et procéder à leur publication en coordination avec l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle,

- diffuser l'information et promouvoir la recherche dans le domaine de la métrologie,

- fixer les prescriptions nécessaires à l'établissement et à la réalisation des étalons nationaux qui permettent de reproduire les unités de mesures du système international d'unités « SI » pouvant être matérialisées,

- fixer les prescriptions nécessaires à l'établissement et à la publication des règles qui permettent de produire les unités de mesures ne pouvant pas être matérialisées,

- piloter la production, la conservation et la dissémination des étalons nationaux ainsi que le management des recherches et études en vue de leur développement,

- organiser les travaux d'intercomparaison entre les étalons nationaux et les étalons internationaux et, le cas échéant, adapter les étalons nationaux aux étalons internationaux,

- assurer le raccordement des instruments de mesure aux étalons nationaux,

- transférer la technologie dans le domaine de la métrologie de la recherche aux cas d'application industrielle,

- réaliser les essais d'approbation sur les modèles d'instrument de mesure et l'élaboration des décisions y afférentes,

- réaliser les activités techniques relatives à la métrologie légale, notamment la définition des spécifications techniques et métrologiques des instruments de mesure, l'exécution des expertises techniques et les opérations de vérification primitive et périodique des instruments de mesure, ainsi que le contrôle des produits préemballés,

- étudier les dossiers d'importation et d'exportation des instruments de mesure et les expertiser en cas de besoin,

- étudier les dossiers d'agrément des organismes chargés des opérations de contrôle métrologique légal sur les instruments de mesure, de leurs réparations et installations, ainsi que le suivi des activités des organismes agréés,

- réaliser toute mission qui lui est confiée par l'autorité de tutelle dans le cadre de ses attributions.

Article 27 (nouveau) : Les agents chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi doivent, dans les lieux désignés, saisir les instruments de mesure, soumis au contrôle métrologique légal, ci-après :

- les instruments revêtus de la marque de refus,

- les instruments falsifiés,

- les instruments non-conformes à un modèle approuvé en Tunisie.

Un procès-verbal de saisie est établi à cet effet et doit comporter, nécessairement, les mentions suivantes :

- la date, heure, jour, mois et année,

- les noms et la qualité des agents,

- le lieu de la constatation,

- l'identité et la qualité du détenteur des instruments et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente lors de la constatation,

- l'assise juridique,

- l'identification du produit saisi : sa dénomination, sa quantité, sa marque, sa catégorie, ses caractéristiques métrologiques, et, le cas échéant, le numéro du lot ou de la série de fabrication,

- l'identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis,

- les signatures des agents et de la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis. En cas de refus de signature, une mention en est faite dans le procès-verbal.

Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l'enquête.

Les instruments de mesure saisis seront déposés au greffe du tribunal lorsque celui-ci est chargé de l'instruction du dossier ou à l'agence nationale de métrologie.

Les instruments de mesure saisis peuvent être laissés à la garde de leur détenteur. Dans ce cas, ils doivent être scellés afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des instruments saisis.

Art. 3 - Sont ajoutés un deuxième alinéa à l'article 14, un article 15 ter, un article 15 quater, un article 21 bis, un troisième tiret à l'alinéa premier de l'article 25 et un article 44 bis aux dispositions de la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale, comme suit :

Article 14 (deuxième alinéa nouveau) - Ces redevances sont perçues par l'agence nationale de métrologie citée à l'article 15 (nouveau) de la présente loi.

Article 15 (ter) - Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat qui sont nécessaires pour l'exercice des missions de l'agence nationale de métrologie légale peuvent lui être transférés à titre de propriété privée.

En cas de dissolution de l'entreprise, ses biens seront restitués à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par l'agence.

Article 15 (quater) - Sur proposition de l'agence nationale de métrologie, le ministre chargé du commerce peut confier à certains laboratoires relevant de départements ministériels, d'organismes nationaux et d'établissements publics ou privés, la conservation et le développement des étalons nationaux, et ce, en vertu d'un arrêté pris, le cas échéant, conjointement avec les autres ministres concernés.

Ces arrêtés fixent notamment les unités de mesure du système international et les étalons nationaux qui les matérialisent, ainsi que les règles qui organisent la relation entre le laboratoire concerné et l'agence nationale de métrologie.

Article 21 (bis) - Nonobstant les dispositions de l'article 21 de la présente loi, les instruments de mesure spécifiques de la défense nationale sont exemptés des conditions d'importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.

Article 25 (troisième tiret du 1^{er} alinéa) - Les ingénieurs et techniciens assermentés exerçant à l'agence nationale de métrologie qui sont habilités à cet effet par le ministre chargé du commerce.

Article 44 (bis) : A l'exception des infractions objets de l'article 21 et du deuxième paragraphe de l'article 24, le procureur de la République, avant la mise en mouvement de

l'action publique, et le tribunal saisi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction sur demande du contrevenant. Le procureur de la République, ou l'instance judiciaire saisie, approuve la transaction conclue par écrit entre l'agence nationale de métrologie et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d'un barème des montants transactionnels fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé du commerce.

Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus, durant la période d'accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période arrêtée pour son exécution. L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du jugement ou de l'exécution de la peine.

La transaction ne dispense pas le contrevenant des obligations prévues par la loi, ni de sa responsabilité civile pour tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de l'infraction commise.

Art. 4 - Est supprimée, l'expression «légale» du titre de la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale et sont abrogées les dispositions de l'article 10 de ladite loi.

Art. 5 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, et demeurent en vigueur les textes réglementaires pris en application de la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 44 – 2007 du Conseil constitutionnel Sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale

le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date de 25 avril 2007, parvenu au Conseil constitutionnel le 26 avril 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 12,34et 72,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Oùï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet examiné a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination de la procédure devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi n°99 – 40 précitée comprennent des règles ayant trait à la procédure devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère , eu égard son objet, dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que les disposition modifiant et complétant la loi n° 99-40 contenues dans le projet soumis ont pour objet, notamment, de

créer un établissement public remplaçant le Conseil national de métrologie légale, dénommé Agence nationale de métrologie, de déterminer les mission qui lui sont confiées, d'habilitier les ingénieurs et les techniciens de ladite agence à constater les infractions aux dispositions de la loi relative à la métrologie, de déterminer la procédure suivie à cet effet, de permettre au ministre chargé du commerce de confier à certains laboratoires relevant des ministères, des organismes nationaux et de établissements publics et privés la garde et la promotion de certains étalons nationaux, de prévoir des taxes au profit de l'agence en question, en contrepartie de prestations déterminées et d'autoriser le ministre chargé du commerce à transiger pour certaines infractions constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la loi objet du projet examiné ;

En ce qui concerne le premier paragraphe(nouveau) de l'article 27 contenu dans l'article premier du projet :

Considérant que ce paragraphe prévoit que les agents chargés de constater les infractions aux dispositions de la loi en question sont tenus de saisir, contre récépissé, les instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légale et qui portent la marque du refus, les faux instruments ainsi que les instruments non conformes à un modèle approuvé en Tunisie ;

Considérant que la méconnaissance des conditions légales des instruments de mesures est à même d'engager la responsabilité pénale du saisi ;

Considérant que l'article 12 de la Constitution prévoit dans son deuxième paragraphe que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ;

Considérant que la saisine constitue l'un des moyens conservatoires aidant à la découverte de la vérité ;

Considérant que le fait pour les agents appelés à constater les infractions de saisir les instruments de mesure, contre récépissé, sans rédiger à cet effet, un procès-verbal contenant les indications relatives à l'instrument saisi, les précautions à prendre pour son dépôt et l'autorité ou la personne dépositaire dudit instrument saisi, le cas échéant, n'offre pas au saisi les garanties suffisantes pour l'exercice de son droit à se défendre, la saisine se situant au coeur de la procédure relative au jugement ; que cela est de la sorte contraire aux prescriptions de l'article 12 de la Constitutions ;

En ce qui concerne les articles 15(nouveau) et 15 bis contenus dans l'article 2 du projet :

Considérant que l'article 15 (nouveau) crée un établissement public à caractère non administratif dénommé Agence nationale de métrologie et soumis à la tutelle du ministère chargé du commerce ;

Considérant que l'article 15 bis détermine les missions confiées à cet établissement et qui consistent, essentiellement, à exécuter les orientations stratégiques pour le développement de la politique national dans le domaine de la métrologie, représenter la Tunisie auprès des instances internationales actives dans le domaine de la métrologie , faire des recherches , des études et des activités de formation et de soutien dans le domaine de la métrologie, organiser les opérations de comparaison mutuelles entre les étalons nationaux et les étalons internationaux, faire des activités artistiques relatives à la métrologie légale et réaliser toute mission qui lui est confiée par l'autorité de tutelle, dans le cadre de ses attributions ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la création de catégories d'établissements et d'entreprises publics ;

Considérant que l'Agence nationale de métrologie constitue , eu égard à la nature de ses mission et à son autorité de tutelle, un établissement public qui n'a pas de semblable sur le plan national ; qu'ainsi, elle représente, en soi , une catégorie d'établissements publics dont la création se fait par un texte ayant la forme de loi , en application de l'article 34 de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 44 bis contenu dans l'article 3 du projet :

Considérant que cet article autorise le ministre chargé du commerce à transiger pour les infractions constatées, à l'exception des infractions objet de l'article 21 et du deuxième paragraphe de l'article 24 de la loi n° 99-40 précitée ;

Considérant que l'article 44 bis prévoit l'extinction de l'action publique et des poursuites de l'administration par le paiement du montant fixé dans les transactions ;

Considérant que la Constitution consacre la règle de la séparation des pouvoirs, tel que cela ressort, notamment de son préambule ;

Considérant que, parmi les prescriptions de cette règle, la justice a une compétence de principe pour exercer l'action publique et statuer à son sujet ;

Considérant que, s'il est loisible au législateur de prévoir l'extinction de l'action publique, dans certains cas, par l'effet de la transaction conclue par l'administration avec les auteurs des infractions,

cela doit demeurer cantonné dans les faits entraînant des sanctions ayant un caractère indemnitaire comme les infractions fiscales, économiques et douanières ;

Considérant qu'en dehors de ces cas, la transaction en matière pénale ne peut être faite que par la justice, sous sa supervision ou son contrôle, cette compétence lui revenant de principe, sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs consacrée par le préambule de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît des infractions pour lesquelles il est possible de conclure une transaction avec leurs auteurs, selon ce qui est prévu par le projet soumis, que les sanctions qui leur sont applicables n'ont pas de caractère indemnitaire ;

Considérant qu'en égard à la nature des sanctions applicables à ces infractions, le fait pour le ministre chargé du commerce de transiger à leur sujet dans ces cas, selon la procédure prévue à l'article 44bis contenu dans l'article 3 du projet, dans l'intervention de la justice, est incompatible avec la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale, ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l'exception du premier paragraphe (nouveau) de l'article 27 contenu dans l'article premier du projet et qui est incompatible, avec l'article 12 de la Constitution et de l'article 44 bis contenu dans l'article 3 du projet et qui est incompatible avec le préambule de la Constitution .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 06 juin 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 50-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi modifiant
et complétant le code des assurances**

le Conseil constitutionnel,

vu la lettre du Président de la République en date du 14 mai 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 16 mai 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant le code des assurances,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 28, 34, 53, 66, 67, 69 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant le code des assurances,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et compléter le code des assurances ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de lois relatifs aux obligations, aux procédures devant les différents ordres de juridictions et aux principes fondamentaux du régime de la propriété ;

Considérant que les dispositions modifiant et complétant le code des assurances comprennent des règles en rapport avec les obligations, les procédures devant les juridictions et les principes fondamentaux du régime de la propriété ;

Considérant que le projet soumis s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire, eu égard à son contenu ;

Sur le fond :

Considérant que les dispositions du projet soumis modifiant et complétant le code des assurances se rapportent notamment à la création du Comité Général des Assurances, à la détermination et à l'organisation de ses attributions, à la détermination des organes qui le constituent et qui

sont le président de collège, la commission de discipline, les services techniques et administratifs ainsi qu'à la fixation de la composition de chaque organe et de ses attributions . Les dispositions complétant le code des assurances comprennent notamment la révision des procédures relatives aux demandes d'agrément, aux dossiers d'information émanant des entreprises d'assurance, aux obligations à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance lors de la désignation des membres de leurs conseils administration, de leurs conseils de surveillance, de leurs directoires ou de leurs principaux dirigeants, de même que ces dispositions se rapportent aux interdits en matière d'assurance de responsabilité civile et les peines prévues à cette fin ;

De la composition du collège du Comité Général des Assurances :

Considérant que l'article 182 que le projet soumis prévoit d'ajouter au Code des assurances, en vertu de son article 1er, fixe la composition du collège du Comité Général des Assurances qui comprend parmi ses membres un juge de troisième grade et un conseiller au tribunal administratif ;

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 183 qui doit compléter le code des assurances en vertu de l'article 1er du projet soumis, fixe la durée du mandat au collège du comité à cinq ans renouvelables une seule fois ;

Concernant les juges judiciaires :

Considérant qu'il ressort des articles 28, 66 et 67 de la Constitution que le statut général des magistrats relève de la loi organique ;

Considérant que l'article 40 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative au statut de la magistrature et au Conseil supérieur de la magistrature dispose que le détachement des magistrats ne peut pas dépasser une durée de cinq ans non renouvelables ;

Considérant que cette condition relative à la durée maximum du détachement s'applique aux magistrats du corps judiciaire qui sont dans cette position ;

Considérant qu'il est loisible au juge ordinaire d'attribuer aux magistrats des fonctions ou des activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur honneur ou à leur indépendance tant que cela est conforme aux règles consacrées par leur statut général et ne porte pas atteinte aux règles organisant le détachement ou tout autre position du magistrat ;

Considérant que les magistrats du corps judiciaire, membres du collège du Comité Général des Assurances, sont des magistrats en exercice dans leur corps d'origine et ne sont donc pas en position de détachement, par conséquent les dispositions de l'article 40 précité ne

leur sont pas applicables pour ce qui est de la durée du détachement et de son renouvellement ;

Considérant ainsi que la fixation par l'article 183 précité de la durée du mandat des membres magistrats du collège du Comité Général des Assurances, à cinq ans renouvelables une seule fois n'est pas contraire à la Constitution ;

Concernant les juges judiciaires et les membres du tribunal administratif :

Considérant que l'article 16 du statut général des magistrats dispose qu'il est interdit de cumuler les fonctions de magistrat avec n'importe quelle autre fonction publique ou activité professionnelle rémunérée ;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la loi portant organisation du tribunal administratif revêt la forme d'une loi organique ;

Considérant que ladite interdiction concerne les membres du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres ;

Considérant que la présence de magistrats du corps judiciaire et de membres du tribunal administratif au collège du comité général des assurances ne constitue pas un cas de cumul de leurs fonctions avec d'autres fonctions publiques, dans la mesure où d'une part, ils exercent une fonction qui ne sort pas du cadre de leur compétence initiale et que, d'autre part, l'exercice de leur fonction en tant que membre du collège du Comité ne se fait pas à titre permanent, ce qui emporte la conformité des dispositions de l'article 182, eu égard au régime applicable à la qualité de membre de ce collège, et aux articles 16 de la loi n° 67-29 et 25 de la loi n° 72-67 précitées et par conséquent, avec les articles 28, 66, 67 et 69 de la Constitution ;

Des attributions du collège du Comité :

Considérant qu'il ressort de l'article 187 que le projet soumis doit ajouter au code des assurances que le collège du comité constitue l'autorité habilitée à accomplir les tâches du comité général des assurances et qu'il prend les décisions qu'il juge nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés et qu'il est chargé à cet effet, « de veiller à la bonne exécution des dispositions du code des assurances et de ses textes d'application et d'émettre les règlements nécessaires à cette fin qui seront publiés au bulletin émis par le comité » ;

Considérant que l'article précité autorise le comité général des assurances, à travers l'un de ses organes, à émettre des règlements ;

Considérant que l'article 53 de la Constitution dispose que « le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général ... » ;

Considérant que cela n'empêche pas le législateur d'habiliter une autre autorité publique à émettre des règlements en vue de l'exécution de la loi, à condition que cette habilitation porte sur des mesures limitées dans leur contenu et dans leur domaine et qu'elle s'exerce dans le respect de ce qui revient à la compétence du pouvoir réglementaire général ;

Considérant que l'habilitation du collège du comité à émettre des règlements tel que figurant à l'article 187 précité, répond à ces conditions dans la mesure où cette habilitation est liée à la réalisation des objectifs du comité général des assurances et s'exerce ainsi dans le cadre de l'exécution des dispositions du code des assurances et de ses textes d'application et ce, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces dispositions ;

Concernant l'attribution d'une nouvelle compétence au tribunal administratif :

Considérant que l'article 194, que le projet soumis doit ajouter au code des assurances en vertu de son article 1er, dispose ce qui suit :

« Les décisions de la commission de discipline sont motivées et exécutoires dès leur émission. Elles sont notifiées aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas sept jours à partir de la date de leur émission. Elles sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif.

Le recours en appel ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, toutefois le Premier président du tribunal administratif peut ordonner le sursis à exécution de la décision lorsque l'exécution est de nature à entraîner pour le requérant des conséquences irréparables » ;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que l'organisation du tribunal administratif et la détermination de sa compétence se font par une loi qui revêt la forme de loi organique ;

Considérant que certaines dispositions de l'article 194 précité et qui figurent dans le cadre d'une loi ordinaire, attribuent une nouvelle compétence au tribunal administratif ;

Considérant, de ce fait, que la reconnaissance d'une nouvelle compétence au tribunal administratif dans le cadre d'une loi ordinaire est contraire aux articles 28 et 69 de la constitution, ce qui emporte la non conformité des dernières dispositions du premier paragraphe ainsi que du deuxième paragraphe du projet de l'article 194 avec les articles précités de la Constitution ;

De l'exercice par la commission de discipline d'un pouvoir de sanction à l'encontre des professionnels du secteur des assurances :

Concernant le pouvoir de sanction :

Considérant que l'article 192 que le projet soumis doit ajouter en vertu de son article 1er au code des assurances, confie à la commission de discipline dont la création est prévue, le pouvoir de statuer sur les cas débouchant sur des sanctions conformément aux dispositions du code des assurances et notamment ses articles 61, 87 et 88 (dans sa nouvelle version découlant de l'article 2 du projet soumis), ses articles 89 et 113 ainsi que l'article 113 bis qui doit compléter le code des assurances ;

Considérant qu'il apparaît au vu de la composition de la commission, qu'elle comprend un magistrat et un conseiller au tribunal administratif ainsi que des membres non magistrats ;

Considérant que ladite commission ne peut appartenir à l'un des organes juridictionnels et qu'elle représente une autorité administrative indépendante ;

Considérant que la règle de la séparation des pouvoirs commande l'octroi d'une compétence générale aux juridictions judiciaires, à l'exception de ce qui a été attribué à d'autres organes en vertu de lois découlant des dispositions de la Constitution ;

Considérant que le pouvoir d'infliger des sanctions s'insère dans le cadre de la compétence de principe de la justice ;

Considérant que s'il est permis de reconnaître à certaines autorités le pouvoir de statuer en premier ressort sur des questions particulières et de prononcer des sanctions et ce, pour des considérations spécifiques en rapport avec un secteur ou une profession déterminée, ce pouvoir doit néanmoins se limiter dans le cadre des sanctions dépourvues de caractère pénal et s'exercer dans le respect de l'obligation générale de neutralité, la garantie du droit de la défense, le tout sous contrôle juridictionnel ;

Considérant que l'application de sanctions pénales financières et privatives de liberté pour des faits constitutifs d'infractions, telles que prévues par l'article 89 du code des assurances ne saurait avoir lieu en dehors de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant que l'insertion de l'article 89 dans le cadre des articles sur la base desquels ladite commission statue sur les cas entraînant des sanctions, est incompatible avec la règle de la séparation des pouvoirs figurant au préambule de la constitution ;

Considérant de ce fait que l'article 192, est sur ce point, incompatible avec la Constitution ;

Considérant que les sanctions prévues par les autres articles auxquels renvoie l'article 192 concernent, pour certaines, la privation temporaire ou définitive de l'exercice de certaines professions ou activités déterminées et constituent pour d'autres des sanctions purement

financières ne revêtant aucun caractère pénal, ce qui autorise par conséquent et, au vu de ce qui précède, à attribuer à la commission de discipline le pouvoir d'y statuer en premier ressort sans que cela soit contraire à la Constitution ;

De la garantie du droit de la défense et le contrôle juridictionnel :

Considérant que le projet soumis habilité la commission de discipline à infliger des sanctions ;

Considérant que la garantie du droit de la défense constitue un principe qui découle des articles 7 et 12 de la Constitution ;

Considérant que l'article 193 que le projet soumis doit ajouter au code des assurances prévoit des procédures déterminées relatives au travail de la commission de discipline dont notamment la convocation de la personne concernée ou de son représentant légal dans un délai raisonnable avant la tenue de la commission, la possibilité pour la personne concernée de se faire assister par un avocat et d'obtenir la communication de copies des pièces constitutives du dossier, autant de procédures qui sont à même de garantir les droits de la défense, ce qui emporte la compatibilité de l'article 193, de ce point de vue, avec les articles 7 et 12 de la Constitution ;

Considérant que, nonobstant les points soulevés par certaines dispositions de l'article 194 et concernant leur insertion dans une loi ordinaire, le pouvoir accordé à la commission de discipline d'infliger des sanctions est compatible avec la constitution et notamment avec son préambule qu'autant que les actes de ladite commission sont soumis au contrôle juridictionnel ;

Considérant qu'il découle de la règle du respect des droits de la défense d'une part, et de l'exercice par la justice de son pouvoir de contrôle d'autre part, l'obligation de motivation des décisions de la commission qui constituera le support des griefs du requérant et qui permettra ainsi à la justice d'exercer son contrôle ;

Considérant que la disposition de la première partie du premier paragraphe de l'article 194 précité se rapportant à l'obligation de motiver les décisions de la commission de discipline et de les notifier aux intéressés rend la compétence de ladite commission et eu égard au contrôle juridictionnel qui est exercé sur ses décisions, compatible avec la Constitution et notamment son préambule et ses articles 7 et 12 ;

Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen du reste des dispositions du projet, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant le code des assurances ne soulève aucune inconstitutionnalité, en dehors de l'article 192 figurant à son article 1er et qui n'est pas compatible avec le préambule de la Constitution ainsi que de l'article 194 figurant à son article 1er et qui n'est pas conforme avec les articles 28 et 69 de la Constitution .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 27 juin 2007, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JERIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAÏD .

**Pour le Conseil constitutionnel
Le président**

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 53-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 juillet 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 12 juillet 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32,34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,

Vu le protocole, objet de l'approbation,

Où le rapport relatif au projet de loi soumis et au protocole objet de l'approbation,

Après délibération,

Sur le saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution, les traités concernant les dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que le Protocole soumis au Conseil constitutionnel complète, conformément à son article 1er, la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et qu'il comprend, sur la base de la convention précitée qui a été ratifiée par la République Tunisienne en vertu de la loi n° 2002-63, des dispositions à caractère législatif, ce qui nécessite l'approbation de la Chambre des députés dudit protocole par une loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur

compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets des lois relatifs à la détermination des procédures devant les différents ordres de juridictions ;

Considérant que les dispositions à caractère législatif en rapport avec le protocole concernent les procédures devant les juridictions ;

Considérant que le projet de loi d'approbation au vu notamment du protocole y joint, et compte tenu de son objet et de l'objet de la Convention précitée, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et adopté à New York par l'assemblée générale des Nations Unies le 31 mai 2001 et signé par la République tunisienne le 10 juillet 2002 ;

Considérant que le protocole joint au projet de loi d'approbation comporte des dispositions visant à faciliter et à consolider la coopération entre les Etats parties en vue de l'interdiction et de la lutte contre la fabrication d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et de leur trafic illicite et d'obliger les Etats à prendre les mesures législatives susceptibles d'incriminer les actes en rapport avec la fabrication des armes à feu et leur trafic illicite et à établir les moyens permettant de détecter n'importe quelle activité de cet ordre, le protocole établit également les moyens de coopération et d'échange d'informations dans ce cadre ;

Considérant que les dispositions de l'article 2 du protocole comportent les règles relatives à la résolution des différends pouvant naître entre les Etats parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions de ce protocole, de même que le deuxième paragraphe de l'article 16 dudit protocole autorise chacun de ces Etats, en cas d'impossibilité de règlement par voie de négociation ou d'arbitrage, à soumettre le différend à la cour internationale de justice et ce, conformément au statut général de ladite cour ;

Considérant que l'article 2 du projet de loi d'approbation soumis dispose que le gouvernement de la République tunisienne, lors du dépôt de l'instrument de ratification déposera en même temps la réserve jointe à la loi d'approbation ;

Considérant que la réserve jointe au projet de loi soumis, dispose que la République Tunisienne ne se considère pas liée par les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 16 précité ;

Considérant qu'il apparaît au vu de l'examen du projet de loi soumis que les articles du protocole objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et leur sont compatibles, ce qui emporte la conformité du projet de loi d'approbation du protocole à la Constitution .

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le protocole objet de l'approbation ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 05 juillet 2007 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Nédjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 56-2007 du Conseil constitutionnel relatif à un projet de loi
modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la
métrologie légale**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 juillet 2007, parvenue au Conseil constitutionnel à cette date et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale, en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 12, 34, 35, 72, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale,

Vu son avis n° 44-2007 émis en date du 6 juin 2007 et où il soulève des inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil a eu à examiner le projet précité en vertu de la lettre du Président de la République en date du 25 avril 2007 et qu'il a émis un avis à ce sujet en date du 6 juin 2007 où il soulève des inconstitutionnalités relatives aux articles 27 (nouveau) et 44 bis figurant respectivement aux articles 2 et 3 du projet de loi ;

Considérant que la soumission de la version modifiée du projet soumis s'insère dans le cadre des articles 72, 73 et 75 de la Constitution, et conformément à l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Sur le fond :

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée relativement aux dispositions contenues dans l'article 27 (nouveau) précité concerne leur incompatibilité avec l'article 12 de la Constitution et ce, eu égard à l'absence de garanties suffisantes pour le saisi dans l'exercice de son droit à la défense, tel qu'indiqué dans l'avis n° 44-2007 précité ;

Considérant que l'article 27 (nouveau) dans sa version modifiée, dispose ce qui suit : «les agents chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi doivent, dans les lieux désignés, saisir les instruments de mesure, soumis au contrôle métrologique légal, ci-après :

- les instruments revêtus de la marque de refus,
- les instruments falsifiés
- les instruments non conformes à un modèle approuvé en Tunisie.

Un procès-verbal de saisie est établi à cet effet et doit comporter, nécessairement les mentions suivantes :

- la date : heure, jour, mois et années,
- les noms et la qualité des agents,
- le lieu de la constatation,
- l'identité et la qualité du détenteur des instruments et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente lors de la constatation,
- l'assise juridique,
- l'identification du produit saisi, sa dénomination, sa quantité, sa marque, sa catégorie, ses caractéristiques métrologiques, et, le cas échéant, le numéro du lot ou de la série de fabrication,
- l'identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis,
- les signatures des agents et de la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis. En cas de refus de signature, une mention en est faite dans le procès-verbal.

Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l'enquête.

Les instruments de mesure saisis seront déposés au greffe du tribunal lorsque celui-ci est chargé de l'instruction du dossier ou à l'Agence Nationale de Métrologie.

Les instruments de mesure saisis peuvent être laissés à la garde de leur détenteur. Dans ce cas, ils doivent être scellés afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des instruments saisis.

Considérant qu'il ressort de la version modifiée, que l'article 27 (nouveau) a fait l'objet de modification en vue de substituer à la procédure relative au récépissé délivré au saisi, l'obligation de rédiger un procès-verbal de saisie comportant les mentions requises et les précautions prévues pour la consignation des produits saisis, ce qui emporte la compatibilité de l'article précité, dans sa version modifiée, avec l'article 12 de la Constitution ;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée relativement à l'article 44 bis en ce qui concerne la disposition prévoyant la possibilité

d'établir une transaction administrative pour des infractions dont les peines encourues n'ayant pas de caractère indemnitaire ce qui n'est pas compatible avec la règle de la séparation des pouvoirs et ce, eu égard aux motifs que le Conseil a eu à préciser dans son avis n° 44-2007 ;

Considérant que le premier paragraphe de l'article 44 bis dans sa nouvelle version dispose ce qui suit : « A l'exception des infractions objets de l'article 21 et du deuxième paragraphe de l'article 24, le procureur de la République, avant la mise en mouvement de l'action publique, et le tribunal saisi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction sur demande du contrevenant. Le procureur de la République ou l'instance judiciaire saisie, approuve la transaction conclue par écrit entre l'Agence Nationale de Métrologie et le contrevenant ».

Considérant que la nouvelle version proposée consacre ainsi le principe de la transaction sous le contrôle de la justice à laquelle revient la compétence d'autoriser cette procédure au cas par cas et d'approuver cette transaction au moment de sa conclusion, ce qui emporte la compatibilité des dispositions de l'article 44 bis précité avec la Constitution ;

Considérant que le deuxième paragraphe du même article dispose également que la conclusion d'une transaction se fait sur la base de critères et d'un barème des montants transactionnels fixés par décret ;

Considérant que l'établissement des critères et de barème définissant les montants transactionnels ne s'insère pas dans le domaine de la loi, ce qui entraîne la compétence du pouvoir réglementaire général pour cette question ;

Considérant qu'ainsi le projet soumis, eu égard à la nouvelle version des articles 27 (nouveau) et 44 bis, est compatible avec la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 19 juillet 2007, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JERIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 61-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi modifiant et complétant le code des
assurances**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 17 Août 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 20 Août 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant le code des assurances en déclarant l'urgence ,

Vu la Constitution et notamment son préambule et ses articles 28,34,53,66,67,69,72,73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu le projet de loi modifiant et complétant le code des assurances,

Vu son avis n° 50-2007 du 27 juillet et dans lequel il soulève deux inconstitutionnalités,

Où le rapport relatif au projet soumis dans sa version modifiée,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le Conseil constitutionnel a eu à examiner le projet précité en vertu de la lettre du Président de la République, parvenue au Conseil le 16 mai 2007 et a émis un avis à son sujet en date du 27 juin 2007 qui soulève une inconstitutionnalité concernant les articles 192 et 194 que le projet ajoute au code des assurances et figurant à l'article 1er du projet soumis ;

Considérant que la soumission du projet, après sa modification, s'insère dans le cadre des articles 72,73 et 75 de la Constitution ainsi que l'article 23 de la loi organique relative au Conseil constitutionnel,

Sur le fond :

Considérant que le conseil constitutionnel a soulevé une inconstitutionnalité relative aux articles 192 et 194 que le projet prévoit ajouter au code des assurances et figurant à l'article 1er du projet dans sa première version soumise et ce, dans son avis du 27 juin 2007 ;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée relativement au projet de l'article 192 porte sur la reconnaissance à la commission de discipline dont la création est prévue par ce projet, la compétence de statuer sur les cas encourant des sanctions, sur la base d'un renvoi à l'article 89 du code des assurances, alors que cette compétence

n'appartient qu'au juge judiciaire compte tenu qu'elle se rapporte à des peines pénales pécuniaires ou privatives de liberté pour des faits constitutifs d'infractions, ce qui entraîne l'incompatibilité avec la règle de la séparation des pouvoirs prévue par la Constitution telle qu'elle a été énoncée par le Conseil constitutionnel dans son avis n° 50-2007,

Considérant que la version modifiée de l'article 192 précitée ne comporte pas de renvoi à l'article 89 du code des assurances, ce qui emporte la compatibilité de l'article 192 à la Constitution et notamment à son préambule ;

Considérant que l'inconstitutionnalité soulevée relativement à certaines dispositions du projet de l'article 194 et portant sur la reconnaissance d'une nouvelle compétence au profit du tribunal administratif dans le cadre des dispositions aux articles 28 et 69 de la constitutions et ce pour les motifs que le Conseil a eu à indiquer dans son avis n° 50-2007,

Considérant que la version modifiée de l'article 194 figurant à l'article 1er du projet ne comprend pas ces dispositions, ce qui emporte la compatibilité de l'article 194 précité avec la constitution

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant le code des assurances ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 27 Août 2007, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE et Néjib BELAID.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 62-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi organique modifiant
La loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative
Au Tribunal administratif**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 17 août 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 20 août 2007 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif en déclarant l'urgence,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28,69 et 72,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2002 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la nature de la loi et la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis porte sur la modification de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des articles 28 et 69 de la Constitution que la loi relative à l'organisation du Tribunal administratif, à la détermination de ses compétences et aux procédures applicables devant cet organe, revêt le caractère d'une loi organique ;

Considérant que les dispositions soumises complétant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 concerne la compétence du Tribunal administratif ;

Considérant que le projet soumis revêt la forme de loi organique et qu'il se conforme ainsi, dans sa forme, aux dispositions de la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République, quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de lois organiques ;

Considérant que le projet de loi soumis au Conseil s'intègre dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis ajoute un dernier paragraphe à l'article 19 de la loi n° 72-40 précitée, qui attribue une compétence aux

chambres d'appel au sein du Tribunal administratif, relative à l'examen de l'appel interjeté contre les décisions du Comité Général des Assurances ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi organique modifiant la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au Tribunal administratif ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le lundi 27 août 2007, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres, madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JERIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE et Néjib BELAÏD,

**Pour le Conseil constitutionnel
Le président**

Fathi ABDENNADHER

**Avis n°64-2007 du Conseil constitutionnel
sur un projet de loi relatif à la formation professionnelle**

le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 Août 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 14 Août 2007 et lui soumettant un projet de loi relatif à la formation professionnelle,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi relatif à la formation professionnelle,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée ,

Oui le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis vise à établir des règles portant sur l'organisation de la formation professionnelle ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République, quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de lois relatifs aux principes fondamentaux de l'enseignement et ceux relatifs à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ;

Considérant que le projet de loi soumis contient des dispositions relatifs aux principes fondamentaux de l'enseignement et des dispositions relatives à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables ;

Considérant que le projet soumis, eu égard à son contenu, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis porte sur l'établissement de règles organisant la formation professionnelle et sur l'instauration de mécanismes s'insérant dans le cadre du système national de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de l'emploi ;

Considérant que le projet soumis contient à cet effet, notamment, des dispositions déterminant les fonctions de la formation professionnelle

ainsi que ses objectifs généraux et spécifiques, consacrant l'interdépendance entre le système de la formation professionnelle et les différentes composantes du système national de l'éducation, de l'enseignement de base, secondaire et supérieur, d'une part et l'emploi, d'autre part ;

Considérant que , le projet comporte de nouvelles dispositions portant sur la structure du système de la formation professionnelle de base et ce, par la division de son cursus en cycles, il consacre aussi des dispositions relatives à la formation de base dans le cadre du partenariat entre les différentes composantes du système de formation professionnelle et les établissements économiques, ainsi que des dispositions déterminant les droits et les obligations des apprenants, les attributions des établissements publics de formation professionnelle et les conditions auxquelles sont soumis les établissements privés de formation professionnelle ;

Considérant que le projet contient également des règles relatives aux référentiels et aux normes de la formation et soumet le système de la formation professionnelle et l'ensemble de ses composantes dans les secteurs public et privé à l'évaluation périodique ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement ;

Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de la compétence du législateur, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution en matière de détermination des principes fondamentaux relatifs à l'enseignement ;

Considérant que les dispositions qu'il est projeté d'adopter à cet effet ne sont pas contraires à la Constitution et lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à la formation professionnelle ne soulève aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le 27 septembre 2007, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI , Gazi JERIBI , Mohamed Kamel CHARFEDDINE, mohamed RIDHA BEN HAMMED, Néjib BELAID madame Radhia BEN SALAH et monsieur Brahim BERTEGI .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 71-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
modifiant et complétant la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet
2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 septembre 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 12 décembre 2007 et lui soumettant un projet de loi modifiant et complétant la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet soumis vise à modifier et compléter la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de lois relatifs aux principes fondamentaux de l'enseignement ;

Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire et la loi objet de modification, contiennent des règles en rapport avec les principes fondamentaux de l'enseignement ;

Considérant que le projet soumis, eu égard à son objet, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi précitée porte notamment sur les cycles de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire, sur le système de l'évaluation et du passage, sur l'institution d'un concours pour l'accès aux collèges pilotes, d'un examen national pour l'obtention du «diplôme de fin de l'enseignement de base général », sur la détermination de la nature juridique des collèges, lycées, établissements d'éducation et de formation à distance, sur l'organisation d'une formation en alternance dans les centres de formation professionnelle au profit des élèves du cycle de l'enseignement secondaire et ce, dans le cadre du partenariat entre le ministère chargé de l'éducation, le ministère chargé de la formation professionnelle et les ministères concernés, ainsi que sur la possibilité pour les jeunes qui suivent une formation dans les centres de formation professionnelle de poursuivre les études les habilitant à passer l'examen du baccalauréat ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement ;

Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de la compétence du législateur, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution, à déterminer les principes fondamentaux relatifs à l'enseignement ;

Considérant que les dispositions prévues à cet effet ne sont pas contraires à la Constitution et lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et l'enseignement scolaire, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 4 octobre 2004, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JERIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, Néjib BELAID, madame Radhia BEN SALAH et monsieur Brahim BERTEGI.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 01-2008 du Conseil constitutionnel concernant un projet de loi modifiant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 4 décembre 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 5 décembre 2008 et soumettant au Conseil un projet de loi modifiant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques,

Vu la Constitution et notamment ses articles 5, 8, 28, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la nature de la loi et la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier l'article 4 de la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques ;

Considérant que l'article 8 de la Constitution a défini les partis politiques, déterminé les bases de leur organisation ainsi que leurs obligations et renvoie à la loi pour fixer les règles relatives à leur constitution et leur organisation ;

Considérant qu'il ressort de l'article 28 de la Constitution que la loi prévue au dernier paragraphe de l'article 8 précité a le caractère de loi organique ;

Considérant que, quoique la question du financement public concerne les partis politiques, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas de rapport avec leur constitution et leur organisation ;

Considérant que la modification soumise et la loi qu'il est projeté de modifier comprennent un engagement financier de l'Etat ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, notamment, que sont pris sous forme de lois les textes relatifs aux engagements financiers de l'Etat, que la forme du texte soumis, eu égard

à son contenu, est, par conséquent, conforme à l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution, le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que le projet de loi soumis s'insère, de par son contenu, dans le cadre de l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que la modification soumise comprend des dispositions portant augmentation de la partie fixe de la prime accordée par l'Etat annuellement à chaque parti visé à l'article 2 de la loi précitée n° 97-48 et fixe la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort du paragraphe 2 de l'article 5 de la Constitution que le pluralisme constitue un des fondements de la République en tant que base de la construction de l'Etat et de la société, de la consécration des libertés et de la réalisation de la démocratie ;

Considérant que les dispositions soumises s'insèrent dans le cadre de l'objectif de réalisation d'un principe constitutionnel prévu par l'article 5 de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude de ces dispositions qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997 relative au financement public des partis politiques ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 2 janvier 2008, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JERIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, Néjib BELAID, madame Radhia BEN SALAH et monsieur Brahim BERTEGI.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

Avis n° 05-2008 du Conseil constitutionnel relatif à un projet de loi portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à cette convention

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 4 décembre 2007, parvenue au Conseil constitutionnel le 5 décembre 2007 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole se rapportant à cette convention ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 32, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole se rapportant à cette convention,

Vu la convention et le protocole objets de l'approbation,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Oùï le rapport relatif au projet soumis, à la convention et au protocole objets de l'approbation,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'il ressort du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution que les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités concernant des dispositions à caractère législatif ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que la convention soumise au Conseil constitutionnel comprend des dispositions à caractère législatif et d'autres concernant le statut des personnes, de même qu'elle comprend, ainsi que le protocole qui s'y rapporte, des dispositions relatives à l'organisation internationale, de ce fait, ils nécessitent l'approbation de la Chambre des députés par une loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que la saisine du Conseil constitutionnel est obligatoire pour les projets de lois organiques, les projets de lois relatifs à la nationalité, à l'état des personnes, aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, aux principes fondamentaux de l'enseignement, de la santé publique, du droit du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que certaines dispositions à caractère législatif contenues dans la convention s'insèrent dans le domaine de la loi organique, et d'autres concernent la nationalité, l'état des personnes, et les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique, du travail et de la sécurité sociale ;

Considérant que le projet de loi d'approbation et, eu égard au contenu de la convention qui est y jointe, s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis concerne l'approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif qui s'y rapporte et qui ont été adoptés par l'assemblée générale de l'organisation des Nations Unies à New York le 13 décembre 2006 et signés par la République tunisienne le 30 mars 2007 ;

Considérant que la convention, objet de l'approbation comprend notamment des dispositions permettant de reconnaître aux personnes handicapées, sans distinction sur cette base, l'ensemble de leurs droits fondamentaux dans les différents domaines, en particulier leur droit à l'accès à tous les services essentiels et particuliers relatifs à l'enseignement, la santé, la couverture sociale, le travail ainsi que leur droit à la vie politique, publique, culturelle et sportive ; de même que leur droit à bénéficier de toutes les libertés individuelles dont notamment la liberté de circulation, d'expression, d'opinion, leur droit à la protection dans les situations de risque, d'urgence humanitaire et contre les manifestations de l'exploitation de la violence, de l'agression ainsi que leur droit au respect de leur spécificité, de leur environnement et de leur famille ;

Considérant que la convention objet de l'examen incite les parties à établir les politiques, les mesures appropriées et les régimes juridiques susceptibles de garantir ces droits et libertés, à recueillir les statistiques et données se rapportant aux personnes handicapées sans porter atteinte à leur inviolabilité et à créer un cadre de travail et des mécanismes à l'échelle nationale pour en assurer le suivi sur la base d'un dialogue avec la société civile et les associations et d'une coopération internationale en

vue de la promotion de la condition des personnes handicapées et leur protection ;

Considérant que la convention institue un comité chargé des droits des personnes handicapées dont elle détermine les compétences, les procédures et les rapports avec les autres autorités concernées, créées en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme ;

Considérant que le protocole facultatif qui se rapporte à la convention relative aux droits des personnes handicapées fixe notamment les procédures relatives à la réception et à l'examen des communications présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou présentées au nom de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la compétence du comité des droits des personnes handicapées, le comité détermine également les mesures applicables dans le cadre de ces communications ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution dispose notamment que la République tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante, qu'elle œuvre pour la dignité de l'homme et le développement de sa personnalité ;

Considérant que la convention réaffirme le caractère universel, indivisible et interdépendant des droits de l'homme et qu'elle renvoie également au respect de la dignité des personnes et dispose notamment que les Etats parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap ;

Considérant que les mesures fixées dans le cadre de la convention et qui sont nécessaires à l'accélération de la consolidation ou de la concrétisation de l'égalité effective au profit des personnes handicapées, peut revêtir un caractère législatif ;

Considérant que ces mesures ne portent pas atteinte au principe d'égalité consacré par l'article 6 de la Constitution tant qu'elles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, qu'elles se caractérisent par la proportionnalité avec le but poursuivi et qu'elles sont soumises, eu égard à leur contenu, au contrôle de constitutionnalité sur la base de la Constitution et au vu des articles de la convention ;

Considérant que ces articles s'insèrent, de ce point de vue, dans le cadre des principes, droits et libertés tels que consacrés par la Constitution et notamment dans son article 5 ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du projet soumis que les articles de la convention objet de l'approbation et le protocole qui s'y rapporte ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et lui

sont compatibles, ce qui emporte la conformité du projet de loi relatif à leur approbation à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de la convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que la convention, objet de l'approbation et le protocole facultatif qui s'y rapporte ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le jeudi 10 janvier 2008, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE, madame Radhia BEN SALAH et monsieur Brahim BERTEGI.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

**Avis n° 12-2008 du Conseil constitutionnel relatif à un projet de loi
modifiant et complétant le code des assurances**

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 février 2008, parvenue au Conseil constitutionnel le 12 février 2008 et lui soumettant un projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers modifiant et complétant le code des assurances,

Vu la Constitution et notamment ses articles 18, 28, 33, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel et notamment son article 23,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, modifiant et complétant le code des assurances,

Où le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant le code des assurances ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté ledit projet ;

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la Constitution le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés et qui ont été précédemment soumises au Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité ;

Considérant que le projet de loi modifiant et complétant le code des assurances a été précédemment soumis à l'examen du Conseil constitutionnel ;

Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au Conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la Constitution à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés ;

Considérant que l'examen par le Conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la Chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère, dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la Constitution ;

Sur la procédure :

Considérant que la Chambre des députés a adopté le projet de loi modifiant et complétant le code des assurances, dans sa séance plénière du 22 janvier 2008 ;

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la Constitution dispose que la Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la Chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours ;

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, prévoit que lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le Président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation ;

Considérant que la Chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 31 janvier 2008 ;

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi modifiant et complétant le code des assurances s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond ainsi aux prescriptions constitutionnelles ;

Sur le fond :

Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment ;

Considérant que les modifications relatives au fond apportées au projet soumis à l'examen portent sur les articles 185, 187, 193 et 198 du code des assurances et sur les articles 2, 3, 4 et 6 du projet de loi modifiant et complétant le code des assurances ;

Considérant que la modification apportée à l'article 185 du code des assurances porte sur la suppression des dispositions relatives au non cumul de la présidence du comité général des assurances avec d'autres fonctions incompatibles avec l'exercice de fonctions publiques, tout en maintenant expressément en la matière des cas déterminés d'incompatibilité ;

Considérant que la modification apportée à l'article 187 du code des assurances porte sur l'attribution au collège du comité général des

assurances la mise à niveau du secteur des assurances conformément aux normes internationales ;

Considérant que la modification apportée à l'article 193 du code des assurances porte sur la présence obligatoire du Président de la commission de discipline et du délégué général de l'association professionnelle des entreprises d'assurance ou son représentant légal, à la deuxième réunion suivant celle où le quorum n'est pas atteint ; la modification porte aussi sur la mention que l'absence de la personne concernée n'empêche pas d'infliger une sanction ;

Considérant que la modification apportée à l'article 198 du code des assurances consiste dans la suppression parmi les ressources du comité, des produits réalisés au titre de services rendus par le comité et n'entrant pas dans ses attributions normales, elle précise en outre que la redevance annuelle prévue au dit article est calculée sur la base du chiffre d'affaires ;

Considérant que la modification apportée à l'article 2 du projet de loi concerne l'ajout d'un paragraphe ainsi libellé : « l'expression « le Ministre chargé des Finances » est remplacée par l'expression « le Ministre des Finances » dans tous les articles du code des assurances » ;

Considérant que l'article 18 de la Constitution dispose que le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire de la Chambre des députés et de la Chambre des conseillers ou par voie de référendum ;

Considérant qu'en dehors du pouvoir législatif nul ne peut sans spécification précise, altérer un texte législatif adopté ou le modifier, et notamment en ce qui concerne les structures de la langue et les règles d'accord selon le contexte dans lequel elles sont prévues.

Considérant qu'il ressort des articles du code des assurances comprenant l'expression objet de la substitution, que son remplacement par celle prévue au dernier paragraphe de l'article 2 du projet, ne constitue dans le présent cas qu'une opération technique tendant à insérer la dite expression dans le texte sans pour autant toucher à la loi adoptée ou la modifier et notamment en ce qui concerne la structure de la langue et les règles d'accord ;

Considérant qu'ainsi le paragraphe ajouté à l'article 2 du projet de loi adopté et tel que libellé est compatible avec la Constitution et notamment son article 18 ;

Considérant que la modification apportée à l'article 3 du projet de loi porte sur la révision du maximum du montant de l'amende prévue à l'article 113 du code des assurances en le ramenant de 50.000 dinars à 30.000 dinars ;

Considérant que la modification apportée à l'article 4 du projet de loi ajoute un paragraphe 3 à l'article 54 du code des assurances ainsi libellé : « sont considérées nulles les acquisitions de parts de capital

d'une entreprise d'assurance et réassurance faites en violation des dispositions du deuxième paragraphe du présent article . » ;

Considérant que la modification apportée à l'article 6 porte sur la révision du maximum du montant de l'amende prévue par le paragraphe 2 de l'article 113 bis du code des assurances en le ramenant de 50.000 dinars à 30.000 dinars.

Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de ces modifications, qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles lui sont compatibles ;

Emet l'avis suivant :

Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi adopté par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers modifiant et complétant le code des assurances ne soulèvent aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 13 février 2008, sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres, madame Faïza KEFI, messieurs Mohamed LEJMI, Ghazi JRIBI, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHERFEDDINE, Nejib Belaïd, madame Radhia BEN SALAH et monsieur Brahim BERTEGI.

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2008-344 du 11 février 2008, portant modification du décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers tel que modifié par le décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiés, l'article 7 et le troisième paragraphe de l'article 8 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé comme suit :

Article 7 (nouveau) - Toute personne, présentant à l'un des services relevant de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics une déclaration ou un dossier ou une demande pour l'obtention d'une prestation administrative, a droit à un récépissé, et ce, à condition que la prestation demandée relève des attributions dudit service.

Dans le cas d'envoi par voie postale ou électronique de dossier ou de demande d'obtention d'une prestation administrative, le cachet de la poste ou l'accusé de réception électronique tient lieu de récépissé prévu au paragraphe premier du présent article.

La forme du récépissé et les indications qui doivent y être insérées sont fixées par arrêté du ministre concerné.

Article 8 (3^{ème} paragraphe (nouveau) - Les listes actualisées des prestations administratives citées au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêtés des ministres concernés. Ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans les sites web relevant des structures administratives concernées.

Ces arrêtés doivent obligatoirement indiquer les procédures à suivre et les pièces administratives exigées des usagers de l'administration pour l'obtention desdites prestations.

Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres concernés et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2008-345 du 11 février 2008, fixant la liste des services publics de base et les modalités de détermination des délais de bénéfice desdits services.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et notamment ses articles 4, 5 et 7,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-344 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l'environnement et du développement durable et du ministre des technologies de la communication,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont considérés services publics de base au sens de l'article 7 de la loi relative à l'initiative économique susvisée, les services suivants :

- le raccordement au réseau de l'électricité et du gaz,
- le raccordement au réseau de fourniture d'eau potable,
- le raccordement au réseau d'assainissement,
- le raccordement aux réseaux de l'information et de la communication.

Art. 2 - Les entreprises prestataires des services publics de base cités à l'article premier du présent décret, fixent les délais maximum pour assurer lesdits services, et ce, en fonction des spécificités de chaque service public et des conditions de sa réalisation et notamment la disponibilité de l'infrastructure nécessaire et des moyens de raccordement dans la région concernée.

Ces délais sont prévus par les arrêtés des ministres de tutelle fixant les prestations administratives et les conditions de leur octroi.

Art. 3 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-346 du 12 février 2008.

Monsieur Khaled Beji, contrôleur des services publics, est nommé contrôleur en chef des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2008-347 du 12 février 2008.

Monsieur Yasser Toukabri, contrôleur des services publics, est nommé contrôleur en chef des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2008-348 du 12 février 2008.

Monsieur Adnène Maâli, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2008-349 du 12 février 2008.

Monsieur Abdelmajid Mekki, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2008-350 du 12 février 2008.

Monsieur Hatem Essouli, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2008-351 du 12 février 2008.

Monsieur Karim Selliti, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2008-352 du 12 février 2008.

Monsieur Sami Gaïech, contrôleur adjoint des services publics, est nommé contrôleur des services publics au Premier ministère.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-353 du 11 février 2008.

Monsieur Chedly Mehri, contrôleur des dépenses publiques, directeur général d'administration centrale à la direction générale du contrôle des dépenses au Premier ministère, est maintenu en activité dans le secteur public, pour une deuxième année à compter du premier avril 2008.

Arrêté du Premier ministre du 12 février 2008, portant ouverture d'un concours sur épreuves d'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2, à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réorganisation de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert à l'école nationale d'administration, un concours sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2, aux candidats titulaires des diplômes nationaux de maîtrises à caractère économique ou de gestion ou diplômes équivalents et les diplômes nationaux de maîtrises à caractère juridique ou politique ou diplômes équivalents.

Art. 2 - Le déroulement des épreuves du concours aura lieu le 10 mai 2008 et jours suivants.

Art. 3 - Le nombre de postes mis en concours est fixé à 100 postes.

Art. 4 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 18 mars 2008 inclus.

Art. 5 - Les dossiers de candidatures doivent être déposés au siège de la direction de l'école contre un récépissé délivré à cet effet ou envoyés par voie recommandée avec accusé de réception à l'école nationale d'administration, 24, avenue docteur Calmette - Mutuelle ville - Tunis 1002.

Art. 6 - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 février 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2008-354 du 11 février 2008, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - La réserve du fonds commun des collectivités locales, dont le montant s'élève à vingt neuf millions cent soixante mille dinars (29.160.000 D) au titre de l'année 2008 est répartie comme suit :

- municipalité de Tunis : 6.238.981 D,
- conseil régional de Tunis : 1.039.134 D,
- municipalités sièges de gouvernorats : 3.883.183 D,
- caisse des prêts et de soutien des collectivités locales : 17.998.702 D.

Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2008-355 du 11 février 2008, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 64,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006 et notamment son article 76,

Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 6,

Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu le décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d'avocat et les modalités de son émission et de sa distribution,

Vu le décret n° 2002-543 du 5 mars 2002, portant fixation des conditions d'exercice de l'activité d'actuaire habilités à certifier les tarifs d'assurances vie, prévues à l'article 47 du code des assurances,

Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - La caisse de prévoyance et de retraite des avocats ci-après dénommée "la caisse", garantit la couverture sanitaire et les indemnités temporaires en cas de maladie, de maternité, d'accidents, de décès et le versement des pensions de retraite, d'invalidité et de survivants.

Art. 2 - Bénéficient des prestations de la caisse prévues à l'article premier de la présente loi, les personnes suivantes :

- l'avocat,
- le conjoint,
- les descendants à charge indiqués ci-dessous :
 - * les enfants mineurs,
 - * les enfants poursuivant des études jusqu'à 27 ans révolus,
 - * la fille ne disposant pas de source de revenu et qui n'est pas à la charge de son époux,
 - * les enfants portant un handicap physique ou mental les rendant incapables d'exercer une activité et qui ne disposent pas de source de revenu.

Art. 3 - L'apposition du timbre d'avocat et le paiement de la cotisation annuelle pour la couverture sociale constituent une obligation professionnelle pour chaque avocat.

Le bénéfice des prestations prévues au présent décret est subordonné à la non omission par l'avocat en exercice d'apposer le timbre d'avocat et au paiement par aussi bien l'avocat en exercice et l'avocat retraité de leur cotisation annuelle au profit de la caisse.

Chapitre II

L'organisation administrative

Art. 4 - La caisse est administrée par un conseil d'administration présidé par le bâtonnier de l'ordre national des avocats et composé des autres membres dudit ordre.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'une des questions inscrites à l'ordre du jour des travaux du conseil d'administration.

Art. 5 - Le président du conseil d'administration représente la caisse auprès de toutes les instances administratives et juridictionnelles.

Art. 6 - Le conseil d'administration gère les fonds et les biens de la caisse pour le compte et au profit des avocats et il est notamment chargé de :

- fixer les prestations fournies par la caisse en matière de prévoyance et de retraite, au profit de ses adhérents et des membres de leurs familles,
- arrêter le budget prévisionnel annuel de gestion,
- suivre la gestion administrative et financière de la caisse,
- élaborer les états financiers et les arrêter,
- élaborer le rapport de gestion annuelle,
- accomplir les opérations d'investissement et de placements financiers et immobiliers, en contrepartie de produits financiers et en nature.

Le président du conseil peut charger l'un des ses membres ou certains de ceux-ci, d'étudier ou de suivre des questions qui se rapportent à la mission du conseil, comme il peut charger des experts dans le domaine de la sécurité sociale, par voie contractuelle, d'effectuer des tâches bien déterminées relevant des attributions de la caisse.

Ces contrats sont soumis, dans tous les cas, à l'approbation préalable du conseil d'administration.

Art. 7 - Le conseil d'administration se réunit une fois tous les trois mois, ou chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil.

L'ordre du jour susvisé doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Art. 8 - Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de la caisse et cosigné par le président du conseil d'administration et par un membre dudit conseil.

Le président et deux membres du conseil d'administration au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont établis dans un délai de dix jours suivant la réunion du conseil et sont mis à la disposition des avocats pour consultation.

Art. 9 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais dûment justifiés qu'ils ont supportés dans le cadre de leurs fonctions au profit de la caisse.

Art. 10 - Il est interdit au membre du conseil d'administration de déléguer ses prérogatives et de s'absenter aux réunions du conseil, sauf en cas d'empêchement et dans la limite de deux fois par an.

En cas d'absence du président, le conseil d'administration est présidé par le membre le plus âgé.

Art. 11 - Le conseil d'administration est assisté dans la gestion de la caisse, par une administration technique et financière composée de cadres et d'agents spécialisés dans le domaine, et qui exercent leurs fonctions sous l'autorité et la tutelle du conseil d'administration. Cette dernière est chargée notamment de :

- la réception des demandes de retraite ainsi que des bulletins de soins, de prise en charge des frais et de contrôle médical et de leur examen avant leur exécution,
- l'établissement et la liquidation des pensions et du remboursement des frais de soins,

- l'accomplissement de toutes les missions qui lui sont confiées par le conseil d'administration,
- la conservation des documents de la caisse.

Le président du conseil d'administration peut, après avis du conseil, déléguer sa signature à l'un des cadres de la caisse.

Le conseil d'administration peut également, en vertu de convention, charger une tierce personne d'effectuer une partie ou toutes les prestations de la caisse.

Art. 12 - La gestion du conseil d'administration de la caisse fait l'objet d'un contrôle annuel, conformément à la législation en vigueur, par deux experts en comptabilité et en gestion inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie désignés, par le conseil d'administration, pour une période de trois ans, non renouvelable. Ils dressent un rapport à cet effet.

Sont soumis à l'assemblée générale ordinaire des avocats, le rapport des experts et lui est soumis également pour approbation le rapport administratif et financier de l'activité de la caisse.

Le rapport des experts est mis à la disposition des avocats pour consultation dès la convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des avocats et jusqu'à sa tenue.

Chapitre III

L'organisation financière

Art. 13 - Les ressources de la caisse se composent de :

- la totalité des recettes au titre du timbre d'avocat,
- la totalité des cotisations annuelles prélevées sur les avocats au titre de participation au fonds de couverture sanitaire des avocats,
- la totalité des produits des placements financiers et immobiliers des fonds de la caisse.

Art. 14 - Le conseil d'administration de la caisse arrête, à la fin du mois de septembre de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement pour l'année suivante.

L'année financière et comptable commence le premier janvier de l'année et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 15 - La caisse est soumise à une gestion financière indépendante de celle de l'ordre national des avocats.

La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. La caisse affecte des fonds de réserve à chaque régime qu'elle gère, provenant des excédants financiers dégagés de chacun de ces régimes. Les fonds de réserve technique sont investis dans les domaines fixés par le conseil d'administration.

Art. 16 - La caisse communique au ministère chargé de la sécurité sociale et au ministère chargé des finances, dans un délai ne dépassant pas les 15 jours suivant leur établissement et au plus tard à la fin du mois de juillet de l'exercice comptable concerné, les documents suivants :

- les bilans prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- les états financiers,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de l'audit interne,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
- les états de la situation des liquidités de la caisse,
- les placements financiers (bancaires et produits des biens immobiliers...).

Art. 17 - Chaque avocat en exercice ou retraité paye au profit de la caisse, une cotisation annuelle, au titre de participation directe dans la consolidation des fonds de la caisse, et dont le montant est fixé comme suit :

- 300 dinars pour l'avocat à la cour de cassation,
- 250 dinars pour l'avocat à la cour d'appel,
- 100 dinars pour l'avocat stagiaire.

Chapitre IV

Les prestations de la caisse

Art. 18 - La caisse prend en charge les frais de la couverture sanitaire des personnes citées à l'article 2 du présent décret, au titre des frais de soins, d'exams, de consultations, de visites, d'explorations, d'analyses médicales, de médicaments, d'opérations chirurgicales, d'hospitalisation aux hôpitaux et aux cliniques, de transport médical, des établissements de soins thermiques, de kinésithérapie, d'usage d'appareillage et leur pause en remplacement ou pour assistance, des actes para médicaux et de tous les moyens qui favorisent la guérison.

Art. 19 - La caisse prend en charge les frais des prestations sanitaires fournies selon des taux de remboursement ou sur la base de tarifs forfaitaires, dans la limite d'un plafond annuel, fixés par l'ordre national des avocats sur la base d'un rapport établi à cet effet par deux experts actuaires inscrits au registre des experts actuaires tenu par le ministère des finances.

La caisse prend en charge, intégralement et sans plafonnement, les frais afférents aux affections lourdes ou chroniques ainsi que les frais d'opérations chirurgicales.

Art. 20 - L'avocat ayant interrompu temporairement son travail par suite de maladie, d'accident quel qu'en soit la source, ainsi que l'avocate en arrêt de travail à cause de son état de grossesse ou de son accouchement, bénéficient d'une indemnité journalière pendant la période d'interruption de travail.

Art. 21 - L'avocat bénéficie d'une pension de retraite conformément à la loi portant organisation de la profession d'avocat.

Art. 22 - Le conjoint de l'avocat et ses descendants cités à l'article 2 du présent décret, bénéficient d'une indemnité de capital décès et de la pension de survivants.

Art. 23 - Le conseil d'administration de la caisse détermine les montants des prestations prévues aux articles 18, 20, 21 et 22 du présent décret, ainsi que les conditions et les critères de leur attribution, et ce, sur la base d'un rapport établi par deux experts actuaires inscrits au registre des experts actuaires tenu par le ministère des finances.

Art. 24 - Le conseil d'administration de la caisse peut, dans le cadre de son action sociale, octroyer des aides conjoncturelles au profit des bénéficiaires des prestations de la caisse.

Chapitre V

Dispositions finales

Art. 25 - En cas d'affiliation de l'avocat à un ou plusieurs autres régimes légaux de protection sociale, les droits de l'avocat à pension au titre de chacun des régimes sont liquidés selon la législation et les règlements en vigueur.

Art. 26 - Au cas où l'avocat n'appose pas le timbre d'avocat sur ses actes ou ne paye pas sa cotisation de couverture sanitaire, le conseil d'administration de la caisse le met en demeure de payer ce qu'il doit avant d'engager les procédures de recouvrement conformément la législation en vigueur.

Art. 27 - Les dispositions du chapitre quatre du présent décret entrent en vigueur à partir du 1^{er} juillet 2008.

Art. 28 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre des finances et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2008-356 du 11 février 2008, portant ratification d'un échange de lettres entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine concernant la réalisation d'un projet d'aquaculture.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'échange de lettres, en date du 17 avril 2007, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine concernant la réalisation d'un projet d'aquaculture.

Décète :

Article premier. - Est ratifié l'échange de lettres, en date du 17 avril 2007, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Populaire de Chine concernant la réalisation d'un projet d'aquaculture.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2008-357 du 12 février 2008.

Mademoiselle Samia Larbi, ministre plénipotentiaire, est chargée des fonctions de directeur Asie pacifique à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour les pays d'Amérique, l'Asie pacifique et les organisations régionales, américaines et asiatiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2008-358 du 9 février 2008.

Le colonel major Taïeb Laâjimi, est chargé des fonctions de chef d'état-major de l'armée de l'air.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2008-359 du 11 février 2008, portant modification du décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d'avocat et les modalités de son émission et de sa distribution.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et notamment son article 64,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,

Vu la loi n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 6,

Vu le décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d'avocat et les modalités de son émission et de sa distribution,

Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article premier du décret n° 93-1148 du 22 mai 1993 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :

Article premier (nouveau) - Le montant du timbre d'avocat est fixé, pour les actes indiqués à l'article 6 de la loi n° 93-53 du 17 mai 1993 susvisée, comme suit :

- 6 dinars pour les actes présentés devant le tribunal cantonal,

- 12 dinars pour les demandes d'homologation des honoraires ainsi que les actes présentés devant les chambres de première instance du tribunal administratif et des tribunaux de première instance de l'ordre judiciaire et militaire,

- 18 dinars pour les contrats relatifs aux immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière ainsi que les actes présentés devant les chambres de cassation et d'appel du tribunal administratif, la cour de cassation et les cours d'appel de l'ordre judiciaire et militaire.

Art. 2 - Le présent décret entre en vigueur à partir du 1^{er} mai 2008.

Art. 3 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-360 du 11 février 2008.

Madame Emna Sellami épouse Gharbi, conseiller des services publics, est nommée chargée de mission au ministère des finances.

Par décret n° 2008-361 du 11 février 2008.

Monsieur Samir Mlouhia, contrôleur général des finances, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

Par décret n° 2008-362 du 11 février 2008.

Monsieur Abdelwaheb Nachy, directeur de première classe à la société Tunisienne de Banque, est nommé chargé de mission au ministère des finances, et ce, à compter du 7 septembre 2007.

Par décret n° 2008-363 du 11 février 2008.

Monsieur Sami Jebali, inspecteur en chef des services financiers, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

Par décret n° 2008-364 du 11 février 2008.

Monsieur Samir Mlouhia, contrôleur général des finances au ministère des finances, est nommé directeur général des impôts.

Par décret n° 2008-365 du 11 février 2008.

Monsieur Mohamed Ali Ben Malek, conseiller des services publics au ministère des finances est nommé directeur général des études et de la législation fiscale.

Par décret n° 2008-366 du 11 février 2008.

Madame Emna Sellami épouse Gharbi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée chef de l'unité du contentieux fiscal et de la conciliation juridictionnelle à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret n° 2008-367 du 11 février 2008.

Madame Habiba Jrad épouse Louati, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de l'unité de la législation fiscale à la direction générale des études et de la législation fiscale au ministère des finances.

Par décret n° 2008-368 du 11 février 2008.

Madame Fethia Taleb, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée chef de l'unité des études fiscales à la direction générale des études et de la législation fiscale au ministère des finances.

Par décret n° 2008-369 du 11 février 2008.

Monsieur Ali Mekki, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé chef de l'unité de la prospective et de la communication fiscale à la direction générale des études et de la législation fiscale au ministère des finances.

Par décret n° 2008-370 du 11 février 2008.

Madame Najet Bouattour épouse Choura, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée chef de l'unité de la programmation, de la coordination et de la conciliation administrative à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret n° 2008-371 du 11 février 2008.

Monsieur Hassen Brahim, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de l'unité des services communs, de la formation et de la coopération internationale à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret n° 2008-372 du 11 février 2008.

Monsieur Abdellatif Boujelbène, conseiller des services publics, au ministère des finances, est nommé chef de l'unité des applications informatiques et du système d'information à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret n° 2008-373 du 11 février 2008.

Monsieur Adnène Gallas, contrôleur des finances de première classe au ministère des finances, est nommé chef de l'unité de l'inspection des services fiscaux à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret n° 2008-374 du 11 février 2008.

Monsieur Mohamed Ridha Ourir, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargé des fonctions de l'unité des applications informatiques et du système d'information à la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement.

Par décret n° 2008-375 du 11 février 2008.

Monsieur Mohamed Mohsen Bayoudh, ingénieur en chef au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 1^{ère} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2008-376 du 11 février 2008.

Monsieur Habib Elhouij, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 1^{ère} catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Par décret n° 2008-377 du 11 février 2008.

Madame Souheila El Euch épouse Chabchoub, inspecteur en chef des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de la commission de contrôle des assurances au comité général des assurances.

Par décret n° 2008-378 du 11 février 2008.

Madame Aicha Karafi épouse Hosni, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée directeur des grandes entreprises à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret n° 2008-379 du 12 février 2008.

Monsieur Majid Aouni est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

Par décret n° 2008-380 du 12 février 2008.

Monsieur Slim Kechaou est nommé contrôleur des finances de deuxième classe au ministère des finances.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE**

Décret n° 2008-381 du 11 février 2008, portant ratification de l'accord de prêt conclu à Washington le 20 octobre 2007 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement complémentaire du deuxième projet de développement des exportations (PDE II).

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2007-67 du 27 décembre 2007, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Washington le 20 octobre 2007 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au prêt accordé au gouvernement tunisien pour la contribution au financement complémentaire du deuxième projet de développement des exportations,

Vu l'accord de prêt conclu à Washington, le 20 octobre 2007, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif au prêt accordé au gouvernement tunisien pour la contribution au financement complémentaire du deuxième projet de développement des exportations.

Décète :

Article premier - Est ratifié, l'accord de prêt conclu à Washington, le 20 octobre 2007, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement d'un montant de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000€) pour la contribution au financement complémentaire du deuxième projet de développement des exportations.

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 février 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATION

Par décret n° 2008-382 du 11 février 2008.

Monsieur Slah Eddine Makhoul est nommé président-directeur général de l'office du commerce de la Tunisie, et ce, à partir du 29 décembre 2007.

Edition : 2007



Nombre de pages : 128 (F)

Format : 21 x 29,7 cm

Prix : 6D, 500

Edition : 2007

ISBN 9973-39-104-7

Nombre de pages : 323 (AF)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 7D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA.

* Plus 300 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 300 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.